



Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería

ACUERDO NÚMERO 640-2005

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que los plaguicidas son necesarios para el desarrollo de la agricultura y la ganadería y para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

CONSIDERANDO: Que el uso indebido de las sustancias destinadas al combate de plagas y enfermedades pone en peligro la salud de las personas y de los animales, así como también puede producir deterioro del ambiente.

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer regulaciones para el registro, el etiquetado, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, el transporte, la venta, el manejo y el uso de plaguicidas y sustancias afines para los usuarios y la empresa privada.

Por Tanto:

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 1, 2, 3, y 5, literal F, de la Ley Fito Zoosanitaria No. 157-94 en su Capítulo II, Artículo 14, inciso a,

ACUERDA:

Emitir el siguiente REGLAMENTO SOBRE EL REGISTRO, USO Y CONTROL DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES.

**TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
DEL OBJETIVO Y FINALIDADES**

ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas, administrativas y legales enmarcadas en la Ley Fitozoosanitaria referente al registro, importación, fabricación, formulación, reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso, manejo y exportación de los agroquímicos, biológicos biotecnológico o sustancias afines.

ARTÍCULO 2.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria a través de la Sub Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, coordinará con otras entidades públicas y privadas para garantizar la calidad de los insumos para uso vegetal.

**REGLAMENTOS
LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS
94**

ARTÍCULO 3.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria a través de la Sub Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, será la autoridad competente para la ejecución.

ARTÍCULO 4.

Sin perjuicio de las facultades propias de las Secretarías de Estado en los despachos de Industria,

Comercio y Turismo, Finanzas, Salud, Gobernación y Justicia, Recursos Naturales y Ambiente, Obras Públicas,

Transporte y Vivienda y Trabajo, los proyectos de tratados, convenios o acuerdos internacionales relativos a las materias

a que se refiere el presente reglamento, deben ser informados y acordados con el Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria.

CAPÍTULO II

DE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

ARTÍCULO 5.

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente Reglamento se tendrá en consideración, además de las definiciones siguientes, las contenidas en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y

Utilización de Plaguicidas de la F.A.O.

Adulterado: Refiérese al plaguicida que presenta una cantidad del ingrediente activo diferente al porcentaje declarado

en la etiqueta, o alguno de sus componentes ha sido sustituido total o parcialmente, o contenido ingredientes no declarados.

Agente Microbiológico: Aquello que obra o tiene la virtud de obrar en el control de plagas e incluye agentes naturales

tales como bacterias, hongos, virus y protozoos, o microorganismos modificados genéticamente.

Ambiente: Es el entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación; así como las relaciones entre éstos

elementos y los organismos vivos.

Anotación Marginal: Modificación de un registro de acuerdo a lo contemplado en los artículos 29 y 31 del presente

Reglamento; dicho registro conservará el número original.

Almacenamiento: Acción de almacenar, reunir, conservar, guardar o depositar plaguicidas en bodegas, almacenes,

aduanas o vehículos, bajo las condiciones estipuladas en el presente Reglamento.

Aplicación Agrícola: Toda operación manual o mecánica destinada a realizar la aplicación de formulaciones de

plaguicidas con fines agrícolas.

Armonización: Proceso que consiste en el establecimiento, reconocimiento y aplicación de requisitos y procedimientos

comunes para el registro y el control de plaguicidas en la región.

Autoridad Nacional Designada: Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

95

Caducidad del registro: Fecha a partir de la que el registro o la renovación de registro de un plaguicida pierden

vigencia legal.

Cancelar: Acto privativo de las Secretarías destinado a dejar sin efecto el derecho de producir, comercializar, exportar

y utilizar plaguicidas.

Certificado de Registro: Documento oficial mediante el cual todo plaguicida es autorizado por la Secretaría para su venta y uso, de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.

Coadyuvante: Sustancia mezclada con el producto o que se mezcla con él al ser aplicada y que contribuye a mejorar o facilitar su aplicación o eficacia; se consideran entre ellas las sustancias adhesivas, formadora de depósito, emulsionante, estabilizante, dispersante, penetrante, diluyente, sinérgica, humectante o de otro tipo.

Combate Especial: Combate de una plaga o enfermedad declarada de emergencia por los especialistas de La Secretaría.

Control: Conjunto de actividades de comprobación e inspección por las que se verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Comercialización: Proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad, las relaciones públicas acerca del producto y los servicios de información; así como su distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales

Comisión: La Comisión, interinstitucional de plaguicidas, establecida legalmente por Decreto Ejecutivo, que asesora a las Secretarías en todo lo relacionado con el registro, el control y el uso de plaguicidas.

Concentración Letal Media (CL 50): La concentración de una sustancia que causa el 50% de mortalidad en los

animales de prueba, usualmente bajo exposición en un período determinado. Se expresa en miligramos o gramos por litro o metro cúbico de aire, y en partes por millón cuando se trata de agua.

Cultivo de valor económico: Cualquier tipo de cultivo con valor comercial.

DCUP: Departamento de Control y Uso de Plaguicidas de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal.

Decomiso: Consiste en la pérdida de la propiedad que experimenta el dueño por el Estado de los bienes materiales que ha sido causa o instrumento de una infracción señalada en el presente Reglamento.

Descontaminación de envases usados: Procedimiento mediante el que se descontamina o desnaturaliza adecuadamente

los residuos de plaguicidas remanentes en los envases usados, atendiendo las recomendaciones de la casa fabricante o formuladora.

Desechos o residuos especiales: Envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes o

subproductos de estos plaguicidas que, por cualquier razón, no pueden ser utilizados; o el producto de lavado o limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con plaguicidas, tales como ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso y otros.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

Destrucción de envases: Método usado para la destrucción de los envases vacíos que han contenido plaguicidas,

atendiendo las recomendaciones de la casa fabricante o formuladora.

Distribuidor: Persona natural o jurídica que suministra los plaguicidas a través de los canales comerciales en los mercados nacionales o internacionales.

Dosis Letal Media (DL50): Estimación estadística de las dosis mínima necesaria de una sustancia químico tóxica

para matar el cincuenta por ciento de una población de animales de laboratorio en condiciones controladas. Se expresa

en miligramos por kilogramo de peso corporal, con indicaciones de la especie, sexo y edad de los animales usados en

la experimentación. Se aplica por vía oral, dérmica, mucosa y parenteral.

Eficacia del producto: Grado de efecto letal que tiene un producto con relación al sujeto de combate (insectos, ácaros, hongos, etc).

Embalaje : Envoltura exterior protectora que cubre, o en donde se depositan, los envases de plaguicidas para su manipulación.

Empresa: La persona natural o jurídica que es directamente responsable de la contratación y ejecución de servicios

para la fabricación, importación, formulación, reempacado, reenvase, distribución, mezcla, aplicación y uso de plaguicidas.

Enfermedad: Alteración del funcionamiento fisiológico normal, sea cual fuere su origen, que es perjudicial para el desarrollo, para la vida del vegetal y para su productividad.

Envase: El recipiente, junto con el envoltorio protector, que se utiliza para hacer llegar los plaguicidas a los usuarios a través de la distribución al por mayor o al detalle.

Equipo de Aplicación: Dispositivo usado para la aplicación de plaguicidas y fertilizantes en el combate de plagas y enfermedades de plantas y animales, tanto en forma líquida, como en cualquiera de los restantes métodos conocidos de aplicación.

Equipo mecánico: Conjunto de instrumentos necesarios para el transvase y empaclado, tanto en la fábrica, como en la planta formuladora o en las actividades de aplicación de plaguicidas.

Estados Parte: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Etiqueta: Material impreso o inscripción gráfica, escrito en caracteres legibles, que identifica, enumera sus componentes y describe el producto contenido en el envase que acompaña.

Fabricante: Cualquier compañía o identidad pública o privada o cualquier persona jurídica que se dedica al negocio

o a la función (directa, por medio de un agente o de una identidad controlada o contratada por ella) de fabricar un ingrediente activo plaguicida, puro o de grupo técnico.

Fabricación: Síntesis o producción de un ingrediente activo plaguicida, puro o de grado técnico.

Formulación: Todo producto elaborado con plaguicidas que contenga uno o más ingredientes activos uniformemente distribuidos en un portador inerte, con o sin ayuda de acondicionadores de fórmula.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

97

Formulador: Cualquier compañía o entidad pública o privada o cualquier persona jurídica dedicada al negocio o a la función (directa, por medio de un agente o de una entidad controlada o controlada por ella) de preparar su formulación o el producto final.

Fumigación: Aplicación de plaguicidas en forma gaseosa en un espacio cerrado.

Gestión de riesgo: Todas las acciones tendientes a manejar adecuadamente el riesgo que se deriva del uso de un plaguicida, con el propósito de reducirlo a niveles aceptables.

Homologación: Proceso por el que La Secretaría reconoce y acepta los resultados de la evaluación de los datos y el registro comercial del (los) uso (s) de un plaguicida de otro país de la región.

Industria de plaguicidas: Todas las compañías y personas dedicadas a la fabricación, la formulación, el reenvasado o la comercialización de plaguicidas.

Ingrediente activo: La parte biológicamente activa del plaguicida presente en una formulación.

Ingrediente activo, Grado Técnico: Aquel que contiene los elementos químicos y sus compuestos naturales o manufacturados, incluidas las impurezas y los compuestos relacionados que resultan inevitablemente del proceso de fabricación. Se reconocen como sinónimos: Material Grado Técnico, Material Técnico, Sustancias Activas Grado Técnico, Grado Técnico.

Ingrediente adicional: Cualquier nutriente, emulsificante, dispersante, humectante, adherente, regulador de crecimiento de plantas o cualquier agregado al plaguicida o a sus mezclas que no tiene efecto contra las plagas y las enfermedades, y que el fabricante agrega por razones técnicas.

Ingrediente inerte: Cualquier sustancia, sin actividad biológica, que se utiliza como vehículo del ingrediente activo o como acondicionador en una formulación.

Intoxicación aguda: Cualquier tipo de envenenamiento o enfermedad provocados por exposición con un plaguicida y cuyos efectos adversos ocurren poco después de una ingestión o exposición única o varias repetidas dentro de un plazo de 24 horas.

Intoxicación crónica: Cualquier tipo de envenenamiento o enfermedad provocado por la exposición con un plaguicida y cuyos efectos adversos ocurren como resultado de una exposición repetida a un plaguicida a mediano o a largo plazo.

Intoxicación dermal: Cualquier tipo de envenenamiento o enfermedad provocado por la exposición con un plaguicida

y cuyos efectos adversos ocurren como resultado de la absorción de un plaguicida a través de la piel.

Intoxicación oral: Cualquier tipo de envenenamiento o enfermedad provocado por la exposición con un plaguicida y

cuyos efectos tóxicos son producidos por un plaguicida cuando se introduce en un organismo por ingestión.

Intoxicación por inhalación: Cualquier tipo de envenenamiento o enfermedad provocado por la exposición con un

plaguicida y cuyos efectos tóxicos en el hombre o animal son causados por un plaguicida absorbido por las vías

respiratorias.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

98

Libro de Inscripciones: Libro, legalmente constituido por La Secretaría, en el que se asienta el registro aprobado de

un plaguicida. En este asiento deberá constar, al menos, el número de registro correspondiente del producto, la marca,

el nombre genérico, la concentración del o de los ingredientes activos, el fabricante, el nombre de la persona que lo

registra, el origen y la fecha.

Libro de Presentaciones: Libro legalmente constituido en el que se anotará la solicitud de registro, o de renovación

de registro, de un plaguicida. Los asientos llevarán numeración corrida.

Lote especial: Todo producto preparado con una determinada formulación, cuyos componentes han sido debidamente

registrados y que se prepara con fines específicos por solicitud de una persona natural o jurídica.

Materia prima: Los ingredientes activos, adicionales o inertes que se usan en la fabricación de plaguicidas.

Material técnico: Plaguicidas tal como han sido inicialmente manufacturados y compuestos antes de su formulación.

Nombre común: El nombre asignado al ingrediente activo de un plaguicida por la Organización Internacional de

Normalización (ISO), o adoptado por las autoridades nacionales de normalización para su uso como nombre genérico

o no patentado, solamente para dicho ingrediente activo.

Nombre Comercial: El nombre con que el fabricante identifica, registra y promociona el plaguicida y que, si está

protegido por la legislación nacional, puede ser utilizado exclusivamente por el fabricante para distinguir su producto

de otros plaguicidas que contengan el mismo ingrediente activo.

Nombre químico: Se refiere al nombre de la molécula del ingrediente activo de un producto.

Nombre técnico: Es el nombre común de la molécula de un producto.

Panfleto: El material escrito en caracteres impresos que contiene información complementaria a la contenida en la

etiqueta que ha sido armonizada y homologada en la región, y que se adhiere al envase del plaguicida.

Período de espera: El tiempo mínimo legalmente establecido o intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación

de un plaguicida y la cosecha y el consumo de un producto agrícola.

Período de reingreso: Período que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de

personas y animales al área o cultivo tratado.

Permiso especial de funcionamiento: Permiso que deben tener los establecimientos comerciales que expenden

plaguicidas, otorgado por La Secretaría, luego de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por las Autoridades

correspondientes, previo dictamen de las Secretarías.

Permiso especial de experimentación: Permiso concedido por La Secretaría a la persona natural o jurídica; en él se

le autoriza llevar a cabo ensayos, investigaciones y experimentaciones con productos químicos agrícolas para el combate

de plagas y enfermedades de plantas. Tiene, además, el efecto de registro.

Pictograma: Imagen convencional o símbolo pictográfico o gráficos que transmite un mensaje sin necesidad de

utilizar palabras.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

99

Plaga: Cualquier organismo vivo que compite u ocasiona daños a las plantas o a sus productos y que puede considerarse

como tal, debido a su carácter económico calamitoso, invasor o extensivo.

Plaguicida para uso en la agricultura: Toda sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir o controlar

cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren en cualquier

forma de producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas,

madera y sus derivados. El término incluye las materias que se utilizan como reguladores del crecimiento de las

plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes y después de la cosecha para proteger el

producto contra el deterioro durante su almacenamiento y transporte.

Práctica agrícola correcta: Conjunto de acciones que integran apropiadamente los recursos disponibles para crear

condiciones del ambiente favorables para los cultivos sin producir efectos nocivos ni al medio ni a los usuarios.

Principio de Información de Consentimientos Previos (ICP): La razón fundamental por la que no deberá procederse

al envío internacional de un plaguicida prohibido o severamente restringido para proteger la salud humana y el ambiente

sin la aceptación previa, cuando así esté establecido, o contraviniendo la decisión de la Autoridad Nacional designada

del país importador participante.

Procedimiento de Información y Consentimiento Previos

(Procedimiento ICP): Método para obtener y difundir las decisiones de los países importadores para saber si desean

recibir en el futuro envíos de plaguicidas que han sido prohibidos o severamente limitados o restringidos. Se estableció

un procedimiento específico para seleccionar plaguicidas para aplicación inicial de los procedimientos del ICP. Se

aplica a los plaguicidas que han sido previamente prohibidos o severamente limitados, así como a determinados

preparados plaguicidas que presentan problemas de intoxicaciones en las condiciones de uso de países en vías de

desarrollo. Dicho procedimiento se describe en las Directrices para la Aplicación del Principio de Información y

Consentimientos Previos de la FAO.

Producto severamente limitado o restringido: Un plaguicida del que se han prohibido prácticamente todos los usos

registrados, por medio de una decisión reglamentaria y firme de La Secretaría, pero siguen autorizándose algún o

algunos de sus usos específicos.

Producto de uso prohibido: Un plaguicida cuyos usos registrados han sido totalmente prohibidos por una decisión

reglamentaria y definitiva de La Secretaría, o cuyo registro o acción equivalente ha sido negado por daños a la salud y al ambiente.

Producto formulado: El plaguicida en la forma en que se envasa y se vende, y que contiene, en general, uno o más

ingredientes activos, más los coadyuvantes, y puede requerir la dilución antes del uso.

Propaganda: Cualquier actividad, acción o acto, en los medios de comunicación colectiva u otros medios, que tiene

por objeto promover y estimular la venta y el uso de plaguicida.

Receta profesional: Documento expedido por un profesional de las Ciencias Agrícolas, inscrito y autorizado para tal

fin por la Subdirección de Sanidad Vegetal, mediante la que recomienda un producto químico agrícola, o un método de

combate, para uso en la agricultura.

Reenvasador, reempacador: Persona natural o jurídica, autorizada para subdividir con fines comerciales un plaguicida

legalmente registrado, en envases más pequeños o más grandes que el original.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

100

Regente: Profesional de las Ciencias Agrícolas que, de conformidad con las leyes y la debida autorización de la

Subdirección de Sanidad Vegetal, asume la Dirección técnica de las empresas y de los establecimientos que requieren

de estos servicios.

Región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Registrante: Persona natural o jurídica que solicita el registro de un plaguicida en La Secretaría.

Registro: Asiento legal mediante el que todo plaguicida es autorizado por La Secretaría para su venta y su uso, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

Registro no comercial: Asiento y cédula que se otorga a una persona natural o jurídica para la importación o formulación de un plaguicida de uso exclusivo de su empresa agrícola, cuando tal producto no está comercializado en el país.

Registro de Compañías: Asiento y cédula legal mediante el que una persona natural o jurídica queda autorizada por La Secretaría para todos los efectos de este Reglamento.

Remanente de plaguicidas: Pequeña cantidad de plaguicida que queda en el envase vacío, o pequeña cantidad que no se utiliza, por limitaciones mecánicas de los equipos de aplicación o por otras razones técnicas.

Retención: Acción de mantener bajo prohibición de traslado, uso o consumo en condiciones de seguridad, o bien mediante el traslado de éstos a las bodegas de La Secretaría o bien bajo sellos de seguridad en el local comercial.

Bienes materiales que hayan incumplido el presente Reglamento, para su posterior decomiso o liberación, según corresponda.

La Secretaría: Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Secretarías: Las Secretarías de Agricultura y Ganadería, la de Salud, la de Trabajo y la de Recursos Naturales y Ambiente.

Sello de garantía: Sello, marchamo, marbete, tapa de seguridad o cualquier otro sistema de sellado del envase que garantiza su identidad y la originalidad del producto.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.

Sistema Nacional de Capacitación: Manuales de capacitación oficializados por La Secretaría para el Manejo Seguro y Uso Racional de Plaguicidas.

Tolerancia: Cantidad máxima de residuos químicos de plaguicidas o metabólicos cuya presencia es legalmente permitida en productos de consumo humano o animal. Se acepta como sinónimo Límite Máximo de Residuos (LMR).

Toxicidad: Propiedad que tiene una sustancia y sus productos metabólicos de degradación de provocar, en determinadas dosis y en contacto con la piel o las mucosas, un daño a la salud, después de haber estado en contacto con la piel o las mucosas, o haber ingresado en el organismo biológico por cualquier otra vía.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

101

TÍTULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO

CAPÍTULO I

DEL REGISTRO

ARTÍCULO 6.

Todo importador, exportador, fabricante, formulador, reempacador, reenvasador y vendedor de producto técnico o coadyuvante debe estar inscrito como tal en el Registro que, al efecto, llevará La Secretaría.

ARTÍCULO 7.

Ninguna persona natural o jurídica podrá importar, reenvasar, exportar, fabricar, formular, almacenar, transportar, empacar, vender, manipular, mezclar y usar productos técnicos y coadyuvantes, si éstos no están debidamente registrados según lo establecen las leyes y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 8.

Para registrar o renovar el registro de un producto técnico y coadyuvante, el interesado debe presentar la correspondiente "Solicitud de Registro o Renovación" ante la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, de acuerdo con los requisitos de las normas fiscales, en tres copias en papel simple y firmadas por el Registrante o el Regente de la empresa o Representante Legal. Cada solicitud de registro o renovación es válida para un sólo producto.

Dicha solicitud, será presentada en papel bond tamaño Legal y con auténtica, tiene un carácter de declaración jurada y en ella debe indicarse lo siguiente:

- a. Nombre y domicilio del Registrante, si se trata de una persona jurídica debe indicarse el nombre, generales y domicilio exacto del representante legal, debiendo, en dicho caso, acreditarse su personería legal conforme a la Ley.
- b. Nombre y domicilio exacto del regente, credenciales expedidas por el respectivo Colegio Profesional de su condición de Regente y vigencia de su nombramiento.
- c. Nombre comercial, genérico o común, clase, tipo, familia química, tipo de formulación del producto que desea registrar, con indicación del nombre o razón social de la empresa fabricante, así como su domicilio.
- Quando se trate de un producto técnico, no se exigirá el nombre comercial.
- d. Fotocopia de la cédula jurídica.
- e. Adjuntar nota de crédito por una suma que cubre el costo de dos análisis del producto que determinen su identidad y calidad y que se realizarán cuando La Secretaría lo considere pertinente.
- f. Indicar el lugar en donde se recibirán las notificaciones oficiales.
- g. Para efecto de renovación, se deberá presentar una Solicitud de Renovación que contenga lo descrito en los incisos anteriores 4.1, 4.2 y 4.3, agregando, además el número registro del producto y el comprobante de pago por concepto de renovación.

ARTÍCULO 9.

Quando se trate del registro de producto técnico o coadyuvante fabricado, formulado de la compañía o envasado en el país, debe presentarse la constancia de inscripción del producto en el registro de la propiedad industrial

y las patentes de invención.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

102

ARTÍCULO 10.

Cuando se trate de plaguicidas importados, la solicitud de registro debe ser acompañada de:

10.1 Documento oficial que indique el número y la fecha de registro, y/o de renovación del plaguicida en el país de

origen; así como indicar si es de uso no restringido, restringido o prohibido, o fabricado únicamente para la

exportación por no tener uso comercial en el país de origen.

10.2 Certificado de marca del producto a registrar.

10.3 Certificado de patente del producto (sí existe).

ARTÍCULO 11.

La solicitud de registro de un plaguicida debe acompañarse con su descripción y demás características en idioma español y un original y tres copias. Dicha descripción tiene carácter de declaración jurada y debe contener la

siguiente información:

A) DEL INGREDIENTE ACTIVO, GRADO TÉCNICO

(Materia Prima)

1. IDENTIDAD

1.1 Solicitante

1.2 Fabricante y países de origen y procedencia

1.3 Nombre común: borrador, propuesto o Aceptado por ISO

1.4 Sinónimos

1.5 Nombre químico: Aceptado o propuesto por IUPAC o el estandarizado en la región

1.6 Fórmula empírica

1.7 Fórmula estructural

1.8 Grupo químico

1.9 Grado de pureza de acuerdo con el origen

1.10 Identificar los isómeros

1.11 Identificar las impurezas

1.12 identificar los aditivos (ej.: estabilizantes) cuando proceda.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

2.1 Aspecto

2.1.1 Estado físico

2.1.2 Color

2.1.3 Olor

2.2 Punto de fusión en grados °C, cuando proceda

2.3 Punto de ebullición en °C, para los productos que lo tengan

2.4 Densidad entre 10°C y 30°C

2.5 Presión de vapor entre 10°C y 40°C, cuando proceda

2.6 Solubilidad en agua, a cualquier temperatura entre 15°C y 25°C

2.7 Solubilidad en disolventes orgánicos entre 20°C y 25°C

2.8 Coeficiente de reparto en n-octanol/agua entre 20°C y 25°C

2.9 Punto de ignición

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

103

- 2.10 Propiedades explosivas
- 2.11 Propiedades oxidantes
- 2.12 Reactividad con el material de envases
- 2.13 Viscosidad (cuando corresponda)
- 2.14 PH y, cuando se disponga PK
- 2.15 Tensión Superficial (cuando corresponda)

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON SU UTILIDAD

3.1 Modo de acción

Efecto sobre los organismos. Plagas (ej.: tóxico por inhalación, contacto, sistemático u otras formas)

3.2 Organismos nocivos controlados

3.3 Forma bioquímica de acción del ingrediente activo sobre las plagas

3.4 Resistencia (información sobre desarrollo de resistencia y estrategias de monitoreo), si está disponible

4. EFECTOS TÓXICOS EN ESPECIE MAMÍFERAS

4.1 Toxicidad aguda

4.1.1 Oral

4.1.2 Dérmica

4.1.3 Inhalatoria (cuando corresponda)

4.1.4 Irritación cutánea y ocular (Se omitirán estos estudios cuando los materiales en evaluación sean corrosivos)

4.1.5 Sensibilización

4.2 Toxicidad subcrónica (13 a 90 días)

4.2.1 Oral acumulativa

4.2.2 Administración oral en roedores y en no roedores

4.2.3 Otras vías (si procede): inhalación dérmica

4.3 Toxicidad crónica, mínimo en dos especies

4.3.1 Oral a largo plazo

4.3.2 Ingesta diaria admisible

4.4 Oncogenicidad

4.5 Mutagenicidad: (in vivo e in vitro)

4.6 Compatibilidad toxicológica: potenciación, sinergismo, aditividad (para mezclas de principios activos) (cuando corresponda)

4.7 Efectos sobre la reproducción

4.7.1 teratogenicidad

4.7.2 Estudio sobre 2 generaciones de mamíferos; por lo menos

4.8 Metabolismo en mamíferos

4.8.1 Estudios de administración oral y dérmica

4.8.1.1 Absorción

4.8.1.2 Distribución

4.8.1.3 Excreción

4.8.2 Explicación de las rutas metabólicas

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

104

4.9 Información médica obligatoria

4.9.1 Diagnóstico y síntomas de intoxicación

4.9.2 Tratamiento propuesto

4.9.2.1 Primeros Auxilios

4.9.2.2 Tratamiento médico

4.9.2.3 Antídotos (cuando corresponda)

4.10 Estudios adicionales, (cuando corresponda)

4.10.1 Estudios de neurotoxicidad (cuando estén disponibles)

4.10.2 Estudios especiales, justificados

4.11 Información médica complementaria disponible

5. EFECTOS TÓXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES

5.1 Efectos sobre las aves

5.1.1 Toxicidad oral aguda en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada.

5.1.2 Toxicidad a corto plazo (estudio de 8 días en una especie) en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada.

5.1.3 Efectos en la reproducción en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada, cuando corresponda.

5.1.4 Estudios especiales en animales domésticos, cuando se justifique.

5.2 Efectos sobre organismos acuáticos

5.2.1 Toxicidad aguda para peces, trucha arco iris, carpas u otras especies validadas particularmente especies de agua caliente.

5.2.2 Toxicidad crónica para peces, trucha arco iris, carpas u otras especies validadas (especies de agua caliente) (cuando corresponda).

5.2.3 Efectos en la reproducción y tasa de crecimiento de peces, trucha arco iris, carpas u otras especies

validadas de agua caliente, (cuando corresponda).

5.2.4 Bioacumulación en peces, trucha arco iris, carpas u otras especies validadas, cuando corresponda.

5.2.5 Toxicidad aguda en *Daphnia magna*.

5.2.6 Estudios crónicos en *Daphnia magna* (cuando corresponda).

5.2.7 Tasa de reproducción en *Daphnia magna* (cuando corresponda).

5.2.8 Ritmo de crecimiento en *Daphnia magna* (cuando corresponda).

5.3 Efectos sobre otros organismos distintos al objetivo.

5.3.1 Toxicidad aguda para abejas, oral y por contacto.

5.3.2 Toxicidad aguda para artrópodos benéficos (ej.: predadores).

5.3.3 Toxicidad para lombrices de tierra, *Eisetia foetida* u otra especie validada.

5.3.4 Toxicidad para microorganismos del suelo (nitrificadores), cuando corresponda.

5.4 Otros estudios, cuando corresponda.

6. RESIDUOS EN PRODUCTOS TRATADOS

6.1 Identificación de los productos de degradación y la reacción de metabolitos en plantas o productos tratados.

6.2 Comportamiento de los residuos de la sustancia activa y sus metabolitos desde su aplicación hasta la

cosecha, cuando sea relevante. Absorción, distribución o conjugación con los ingredientes de la planta y la disipación del producto para el ambiente.

6.3 Datos sobre residuos, obtenidos mediante pruebas controladas.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

105

7. EFECTOS SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO

7.1 Comportamiento en el suelo. Datos para 3 tipos de suelos patrón.

7.1.1 Degradación: tasa y vías (hasta 90%), incluida la identificación de:

7.1.1.1 Procesos que intervienen

7.1.1.2 Metabolitos y productos de degradación

7.1.1.3 Absorción, desorción y movilidad de la sustancia activa y, si es relevante, de sus metabolitos

7.1.2 Magnitud y naturaleza de los residuos remanentes

7.2 Comportamiento en el agua y en el aire

7.2.1 Tasas y vías de degradación en medio acuoso

7.2.2 Hidrólisis y fotólisis, si no fueron especificados en las propiedades físicas y químicas.

8. INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA SEGURIDAD

8.1 Procedimientos para la destrucción de la sustancia activa y para la descontaminación

8.2 Posibilidades de recuperación si se dispone

8.3 Posibilidades de neutralización

8.4 Incineración controlada y sus condiciones

8.5 Depuración de las aguas (si se dispone)

9. MÉTODO ANALÍTICOS

9.1 Método analítico para determinar la pureza de la sustancia activa (ingrediente activo técnico)

9.2 Métodos y patrones analíticos para la determinación de productos de degradación, isómeros, impurezas

(de importancia toxicológica y ecotoxicológica)

9.3 Método analítico para determinar los residuos en plantas tratadas, productos agrícolas, alimentos procesados, suelo y agua. Se incluirá la tasa de recuperación y los límites de sensibilidad metodológica.

9.4 Métodos analíticos para aire, tejidos y fluidos animales o humanos, cuando estén disponibles

9.5 Patrón analítico del ingrediente activo puro, cuando la autoridad lo solicite

9.6 Métodos recomendados y precauciones de manejo durante su manipulación, almacenamiento, transporte,

y en caso de incendio

9.7 En caso de incendio, productos de reacción y gases de combustión

9.8 Información sobre el equipo de protección individual

B) DEL PRODUCTO FORMULADO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 Nombre y domicilio del formulador

1.2 Nombre comercial

1.3 Nombre de la sustancia activa y especificaciones de calidad

1.4 Clase de uso a que se destina (Ej.: herbicida, insecticida)

1.5 Tipo de formulación (Ej.: polvo mojable, concentrado emulsionable)

2. COMPOSICIÓN

2.1 Certificado analítico que debe indicar: Nombre químico del ingrediente activo con acción biológica según la IUPAC (en español) y su porcentaje en p/p si es sólido y p/p o p/v si es líquido.

Los ingredientes inertes se declaran en porcentaje p/p si el sólido y p/p o p/v si es un líquido. Deberán declararse el (los) solvente (s) a base de hidrocarburos y sus nombres químicos según IUPAC.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

106

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

3.1 Aspecto

3.1.1 Estado físico

3.1.2 Color

3.2 Estabilidad en el almacenamiento, tanto respecto de su composición como de sus propiedades físicas

relacionadas con el uso.

3.3 Densidad relativa

3.4 Inflamabilidad

3.4.1 Para líquidos, punto de inflamación

3.4.2 Para sólidos, debe aclararse si el producto es o no inflamable

3.5 PH

3.6 Explosividad.

4. PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO FORMULADO, RELACIONADAS CON SU USO

4.1 Humedad y humectabilidad, para los polvos dispersables

4.2 Persistencia de espuma, para los formulados que se aplican en el agua

4.3 Suspensibilidad para los polvos dispersables, los concentrados en suspensión, gránulos dispersables y encapsulados

4.4 Análisis granulométricos en húmedo/tenor del polvo, para los polvos dispersables y los concentrados en suspensión

4.5 Análisis granulométrico en seco. Determinación del contenido de polvo para gránulos y polvos

4.6 Estabilidad de la emulsión, para los concentrados emulsionables

4.7 Corrosividad

4.8 Incompatibilidad con otros productos (ej.: fitosanitarios y fertilizantes)

4.9 Densidad a 20 °C en g/ml, para formulaciones líquidas

4.10 Punto de inflamación para aceites y soluciones

4.11 Viscosidad, para suspensiones y emulsiones

4.12 Índice de sulfonación, para aceites

4.13 Dispersión, para gránulos dispersables

4.14 Desprendimiento de gas, sólo para gránulos generadores de gas

4.15 Soltura o fluidez, para polvos secos

4.16 Índice de yodo e índice de saponificación, para aceites minerales

4.17 Cualquier otra propiedad relacionada con su uso, de acuerdo al tipo de formulación.

5. DATOS SOBRE APLICACIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO

5.1 Ámbito de aplicación

5.2 Efecto sobre plagas y cultivos

5.3 Condiciones en que el producto puede ser utilizado

5.4 Dosis

5.5 Número y momentos de aplicación

5.6 Métodos de aplicación

5.7 Instrucciones de uso

5.8 Tiempo de reingreso al área tratada, (cuando corresponda)

5.9 Períodos de espera

5.10 Efectos sobre cultivos sucesivos

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

107

5.11 Fitotoxicidad y compatibilidad

5.12 Usos propuestos y aprobados en otros países, especialmente en la región de Centroamérica y Panamá.

5.13 Estado de Registro de la región y en otros países

5.14 Informes de ensayos de eficacia biológica, en condiciones similares a la región.

6. ENVASES Y EMBALAJES PROPUESTOS PARA EL PRODUCTO FORMULADO

6.1 Envases

6.1.1 Tipo

6.1.2 Material

6.1.3 Capacidad

6.1.4 Resistencia

6.2 Embalajes

6.2.1 Tipo

6.2.2 Material

6.2.3 Capacidad

6.2.4 Resistencia

6.3 Acción del producto sobre el material de los envases

6.4 Procedimientos para la descontaminación y manejo de los envases.

7. DATOS SOBRE EL MANEJO DE SOBRANTES DEL PRODUCTO FORMULADO

7.1 Procedimientos para la destrucción de la sustancia activa y para la descontaminación.

7.2 Posibilidades de recuperación, si se dispone de datos

7.3 Posibilidades de neutralización

7.4 Incineración controlada y sus condiciones

7.5 Depuración de las aguas (si se dispone)

7.6 Métodos recomendados y precauciones de manejo durante su manipulación, almacenamiento, transporte,

y en caso de incendio

7.7 En caso de incendio, productos de reacción y gases de combustión

7.8 Información sobre el equipo de protección individual

7.9 Procedimientos de limpieza del equipo de aplicación.

8. DATOS SOBRE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO FORMULADO

8.1 Datos de residuos obtenidos con base en ensayos protocolizados, según las normas internacionales (Directrices de la FAO sobre ensayos de residuos de plaguicidas para obtener datos para el registro y para el establecimiento de Límites Máximos de Residuos (LMR).

8.2 Límites máximos de residuos establecidos por el CODEX ALIMENTARIO o los establecidos por las Secretarías

9. DATOS TOXICOLÓGICOS DEL PRODUCTO FORMULADO

9.1 Toxicidad aguda para mamíferos

9.1.1 Oral

9.1.2 Dermal

9.1.3 Inhalatoria, cuando corresponda

9.1.4 Irritación cutánea y ocular, cuando los materiales en evaluación sean corrosivos, se omitirán estos estudios

9.1.5 Sensibilización cutánea

9.2 Información médico obligatoria

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

108

9.2.1 Diagnóstico y síntomas de intoxicación, tratamientos propuestos: primeros auxilios, antídotos y tratamiento médico

9.3 Información médica complementaria disponible

9.3.1 Información sobre casos clínicos, accidentales y deliberados, cuando estén disponibles.

10. DATOS DE LOS EFECTOS DEL PRODUCTO FORMULADO SOBRE EL AMBIENTE

10.1 Efectos tóxicos sobre especies no mamíferos, cuando se requieran

10.2 Efectos tóxicos sobre especies mamíferas, cuando se requieran

10.3 Efectos sobre el ambiente (cuando se requiera).

11. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE OTRAS SUSTANCIAS COMPONENTES DE LA FORMULACIÓN (Cuando corresponda)

11.1 Datos relativos a disolventes, emulsionantes, adhesivos, estabilizantes, colorantes y toda sustancia.

Componente de la formulación de importancia toxicológica y ecotoxicológica.

11.1.1 Toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria cuando corresponda

11.1.2 Oncogénesis, cuando corresponda

11.1.3 Biodegradabilidad, cuando corresponda

11.1.4 Coeficiente de reparto n-ontanol l/agua.

ARTÍCULO 12. La solicitud de registro de un coadyuvante de uso agrícola debe acompañarse con la descripción del producto y demás características, en idioma español, en un original y tres copias, debiendo adjuntarse la siguiente información:

A. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL O LOS INGREDIENTES PRINCIPALES QUE CONSTITUYEN EL COADYUVANTE:

1. Nombre (s) químico (s) de los ingredientes y sus concentraciones, expresadas en gr/Kg o gr/Lt.

2. Fórmula empírica y peso molecular, cuando proceda.

3. Punto de fusión en °C, cuando proceda.

4. Punto de descomposición en °C, cuando proceda.

5. Punto de ebullición en °C, cuando proceda.

6. Solubilidad en agua, a temperaturas que oscilen entre 10 y 30°C.

7. Solubilidad del o los ingredientes principales en varios solventes.

8. Densidad, a cualquier temperatura entre 10 y 30°C.

9. Estado físico.

10. Indicar la estabilidad del producto y las condiciones para su almacenamiento, tales como temperatura,

humedad y aireación; Indicando si presentan acción química sobre los envases.

11. Características del producto, cuando proceda.

11.1 Inflamabilidad.

11.2 Explosibilidad

11.3 Hidrólisis

11.4 Oxidación.

11.5 Índice de resistencia a la temperatura y a la luz, sólo en caso que los elementos constituyentes sean sensibles.

11.6 Color.

12. Corrosividad.

13. Incompatibilidad con otros productos químicos de uso agrícola y otras sustancias.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

109

14. Otras propiedades pertinentes.

15. Indicar si produce espuma.

16. Período de vida media.

B) USO RECOMENDADO:

1. Dosis recomendada.

2. Métodos adecuados para preparar el material de aplicación.

C) MÉTODO ANALÍTICO Y SU REFERENCIA

La Secretaría podrá exonerar del cumplimiento de este requisito cuando así lo determine, mediante la lista que se

publicará en el Diario Oficial para tal efecto.

El registrante estará en la obligación de mantener actualizada la información referente al producto que ha registrado

la que podrá ser requerida en cualquier momento por las Secretarías y, en caso de comprobarse incumplimiento de

esta obligación, el DCUP podrá revocar el registro del producto.

ARTÍCULO 13.

En el momento de la entrega de una solicitud de registro de un plaguicida, La Secretaría deberá extender un recibo en el que se hará constar la fecha y la hora de su presentación, la lista de los documentos aportador,

y se especificará las muestras del producto y envases recibidos.

ARTÍCULO 14.

Una vez recibida la solicitud de registro, La Secretaría dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes, procederá a notificar al solicitante si la solicitud contiene la información requerida en el presente Reglamento.

En caso contrario, se le concederá un plazo de 60 días hábiles, a partir de la notificación, para que cumpla con los

requisitos omitidos. De no cumplir con lo solicitado por La Secretaría, ésta procederá a rechazar la solicitud presentada.

ARTÍCULO 15.

Cumpliendo con lo anterior, se procederá a anotar la solicitud de registro en el libro de presentaciones, en un asiento de numeración corrida, el que debe indicar:

a. Hora y fecha de presentación de la solicitud.

b. Nombre y cualidades del solicitante o representante legal, debidamente acreditado.

c. Nombre y demás cualidades del producto que se desea registrar.

d. Constancia de que se han presentado todos los documentos requeridos, conforme el presente Reglamento. El

asiento debe ser firmado por el Jefe del Departamento de Registro o su subalterno autorizado, en caso de

ausencia del jefe.

ARTÍCULO 16.

Una vez anotada la solicitud de Registro de un plaguicida formulado, producto técnico y coadyuvantes,

La Secretaría procederá a la revisión de la documentación presentada. Efectuará las pruebas de identidad y calidad que

estime convenientes en los laboratorios de sus dependencias y/o en aquellos que se encuentren acreditados. En los

casos que se considere necesario, se realizarán ensayos de campo en el país para corroborar la información presentada.

ARTÍCULO 17.

Si la solicitud de Registro de un producto cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y con el criterio favorable de la consulta a las Secretarías en materia de su competencia, La Secretaría

procederá, en el término de un mes, a la aprobación final del Registro solicitado; Lo inscribirá en el Libro de Inscripciones,

asignándole un número de registro, y extenderá el correspondiente Certificado de Registro.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

110

ARTÍCULO 18.

El interesado, por disposición de La Secretaría, publicará en el Diario Oficial toda la solicitud de Registro Comercial de un plaguicida, con cargo al solicitante, a efectos de que cualquier persona natural o jurídica

pueda oponerse, siempre y cuando fundamente tal acción en una transgresión a su derecho o información técnica y

científica que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para la salud y el ambiente.

ARTÍCULO 19.

De la oposición planteada en el artículo anterior, para fines legales de representación, se notificará al interesado, quien deberá ofrecer sus pruebas de descargo de acuerdo al término que establece la Ley de Procedimientos

Administrativos, contando a partir de la fecha en que fue notificado; transcurrido este plazo, La Secretaría deberá

resolver en un plazo de sesenta (60) días hábiles.

ARTÍCULO 20.

La Secretaría denegará o cancelará el registro o renovación de un plaguicida formulado, producto técnico y coadyuvante en los siguientes casos:

a. Si el resultado de los análisis de identidad y calidad no concuerdan con lo declarado en la solicitud de registro.

b. Cuando las Secretarías se opongan por razones de alta peligrosidad del producto para los seres humanos,

animales domésticos o el ambiente; siempre que éstas sean técnicamente comprobadas.

c. Cuando no se cumpla con las normas de calidad establecidas para dicho producto.

d. Cuando los ensayos y pruebas realizadas demuestren que el producto es ineficaz para los fines que se indican

en la solicitud de registro.

e. Cuando no se cumpla con cualquiera de los requisitos que señala este Reglamento.

ARTÍCULO 21.

La Comisión podrá revisar los registros aprobados de plaguicidas formulados, producto técnico y coadyuvantes que considere conveniente y elevará a conocimiento de las Secretarías las observaciones que considere

pertinentes.

ARTÍCULO 22.

El registro tendrá una vigencia de diez (10) años, prorrogables por períodos iguales, a solicitud del titular, siempre y cuando las características del producto sean las mismas del registro original; para el efecto, no se

exigirá la presentación de un nuevo dossier técnico, pero si el cumplimiento de los requerimientos de orden administrativo

a que tenga lugar.

ARTÍCULO 23.

Una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial el registro de un plaguicida formulado, producto técnico y coadyuvantes y no haya ninguna oposición en el tiempo estipulado, éste debe ser anotado en el Libro de

Inscripciones y se le asignará el número de registro correspondiente. Al solicitante se le entregará el certificado de

registro firmado y sellado por el Jefe del Departamento de Control y Uso de Plaguicidas y el Subdirector Técnico de

Sanidad Vegetal.

ARTÍCULO 24.

El registro de un plaguicida formulado, producto técnico y coadyuvantes y las autorizaciones que de él se deriven, pueden ser revocadas en cualquier momento si se determina posteriormente que el producto es perjudicial

para la salud de las personas, los animales y el ambiente, teniendo como prueba estudios técnicos.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

111

ARTÍCULO 25.

La Secretaría podrá cancelar además el registro de un plaguicida a solicitud formal del registrante, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado al respecto en este Reglamento.

ARTÍCULO 26.

En caso de emergencia fitosanitaria declarada oficialmente y que obligue a La Secretaría a adoptar la decisión de utilizar plaguicidas cuyos usos no estén registrados en el país, se concederá permiso provisional de

importación y uso, o permiso provisional de aplicación, en las cantidades necesarias, mientras dure la emergencia,

previa presentación de la información sobre Requisitos para Permisos Provisionales para Emergencia Fitosanitaria y

siempre que se garantice el manejo y uso racional del producto, sin afectar la salud y el ambiente.

La Secretaría vigilará la utilización de tales plaguicidas e informará de esta situación a la Secretaría Técnica del

OIRSA, quien, a su vez, la comunicará a los demás estados parte.

ARTÍCULO 27.

La Secretaría autorizará la importación y el uso de los productos mencionados en el artículo anterior dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de importación, si no existe problema.

Estos productos no podrán ser usados para la venta a terceras personas ni reenvasados. En la solicitud, deberá indicarse

la cantidad, la fecha de fabricación del producto, el nombre y la dirección de la compañía formuladora y el nombre del

usuario del producto. La formulación y el uso deberá ajustarse a la legislación vigente en esta materia.

La Secretaría

llevará un control estricto del uso que se le dé a este producto.

ARTÍCULO 28.

Cuando el registrante solicite la cancelación del registro de un producto, dicha inscripción se mantendrá vigente por un plazo de dos (2) años hasta quedar demostrado fehacientemente que se han agotado las existencias de

dicho producto en el país. El plazo de dos años se contará a partir de la fecha en que se concedió la cancelación

solicitada.

Esta cancelación no excluye las responsabilidades del registrante, conforme a la Ley.

ARTÍCULO 29.

El registro de un producto autorizado puede ser modificado a solicitud del registrante; para tal efecto, debe presentarse una solicitud en la que se indique la razón del cambio propuesto y se presente la documentación

pertinente.

ARTÍCULO 30.

El registro de un producto será modificado, a solicitud fundamentada del titular, en los siguientes casos:

a. Cuando cambie el titular del registro. Todo cambio de titular en el registro cobra vigencia desde la recepción

de su comunicación por La Secretaría;

b. Cuando cambie él (los) país (es) de origen;

c. Cuando cambie la empresa fabricante, formuladora o reenvasadora del producto;

d. Cuando cambien los usos registrados del producto (incorporación de nuevos cultivos y plagas a tratar y controlar,

así como retiro de uso);

e. Cuando cambie el contenido de la etiqueta o del panfleto;

f. Cuando cambie la categoría de riesgo del producto.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

112

ARTÍCULO 31.

Las modificaciones al registro de un determinado plaguicida deben aparecer como anotación marginal en el registro original del producto; dicha modificación, conservará el número de registro correspondiente, así

como la fecha. Estas modificaciones en los registros serán comunicadas a las Secretarías de Salud Pública y del

Ambiente, mensualmente.

ARTÍCULO 32.

La información contenida en la documentación entregada para el registro o renovación de un producto debe ser considerada como propiedad exclusiva del solicitante del registro; Por lo tanto, no podrá ser utilizada o

aplicada para el registro de productos similares de otras empresas, las que deberán cumplir con todos los requisitos

exigidos, como si se tratase de un producto diferente. Los estudios que son presentados en apoyo a la solicitud deben

venir con sus respectivas referencias.

ARTÍCULO 33.

Los datos considerados de uso restringido por las empresas solicitantes no deben ser accesibles a terceros y solamente podrán proporcionarse con permiso escrito y expreso del propietario. Esto no limita la libertad

que tienen los organismos oficiales de utilizar la información con fines de control de calidad y de preservación de la

contaminación ambiental, según lo señalan las leyes y reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 34.

En ningún caso será calificada como confidencial la información referente a:

- a. La denominación y contenido de la sustancia o sustancias activas y la denominación del plaguicida;
- b. La denominación de otras sustancias que se consideren peligrosas;
- c. Los datos físicos, químicos y biológicos relativos a la sustancia activa;
- d. Los métodos usados para inactivar la sustancia activa o el producto formulado;
- e. El resumen de los resultados de los ensayos que determinan la eficacia del producto y sus efectos para el hombre, los animales, los vegetales y el ambiente;
- f. Los métodos y precauciones recomendados para reducir los riesgos de manipulación, almacenamiento, transporte, incendio y de otro tipo;
- g. Los métodos de eliminación del producto y de sus envases;
- h. Las medidas de descontaminación que deberán adoptarse en caso de derrame o fuga accidental;
- i. Los síntomas de intoxicación, primeros auxilios, tratamiento médico y antídotos que deberán dispensarse en caso de que se produzcan daños corporales;
- j. Los datos y la información que figuran en la etiqueta y el panfleto;
- k. Métodos de análisis, ya sean para identificación del ingrediente activo o para residuos.

ARTÍCULO 35.

La Secretaría, de oficio, a solicitud de los sectores de salud y ambiente, y sólo mediante resolución por expediente, suspenderá el registro de un producto por razones fundamentadas en criterios técnico - científicos de

índole agrícola, ambiental y de salud.

En caso de solicitud de la parte interesada o del titular del registro, La Secretaría, en consulta con la Comisión, decidirá

sobre la suspensión dentro de un plazo de noventa (90) días calendario, publicándolo en el Diario Oficial.

Suspendido el registro de un producto, no deberá procederse a su importación, fabricación, formulación, tránsito,

venta y uso, mientras dure la medida.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

113

ARTÍCULO 36.

Cualquier Estado parte podrá restringir o prohibir el uso (s) registrado (s), denegar o cancelar el

registro de un plaguicida por razones de riesgo inminente en la producción agrícola, en la salud o en el ambiente; dicha

acción será comunicada al OIRSA y a los demás Estados Parte, adjuntándoles copia de los documentos que sustentaron

la decisión.

Cuando la decisión de restringir o prohibir un producto se basó en razones de salud o ambiente, los Estados Parte

deberán emitir su pronunciamiento a efectos de establecer una posición regional en la aplicación del Principio de

Información y Consentimiento Previos (ICP), ante el Programa Conjunto FAO/PNUMA.

ARTÍCULO 37.

La Secretaría, en consulta con la Comisión y a solicitud de los sectores Salud y Ambiente, o a solicitud fundamentada de parte interesada, cancelará el registro de un plaguicida por las razones expuestas en el Artículo

anterior. Cuando la cancelación proceda de oficio. La Secretaría deberá fundamentar su decisión.

Cancelado el registro de un producto quedan prohibidas automáticamente su importación, fabricación, formulación,

tránsito, venta y uso. La Secretaría establecerá las medidas necesarias para que el titular del registro proceda a retirar,

reexportar o eliminar el producto y fijará un plazo perentorio para su ejecución.

CAPÍTULO II

DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO

ARTÍCULO 38.

Para renovar el registro de un plaguicida formulado, producto técnico y coadyuvante, el registrante deberá presentar una solicitud de renovación de acuerdo al formato establecido por La Secretaría.

ARTÍCULO 39.

La solicitud de renovación del registro de un plaguicida es válida para un sólo producto y debe presentarse, al menos treinta (30) días hábiles antes de la fecha de vencimiento del registro correspondiente. Dicha

Renovación tendrá una validez de diez (10) años.

ARTÍCULO 40.

Toda solicitud de renovación de registro de un plaguicida y su aprobación correspondiente debe publicarse en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 41.

Toda renovación de registro debe aparecer como anotación marginal al registro correspondiente, en el que se señalará la fecha de la renovación y llevará el sello y firma del jefe de Registro y del Subdirector Técnico de

Sanidad Vegetal.

ARTÍCULO 42.

Una vez concedida la renovación de registro y su publicación en el Diario Oficial y no haya ninguna oposición en el tiempo estipulado se le extenderá al solicitante un certificado de renovación, debidamente sellado y

con la firma del jefe de Registro y el Subdirector Técnico de Sanidad Vegetal.

ARTÍCULO 43.

Los derechos de Registro, Renovación y aplicación para la comercialización y el uso de un plaguicida serán estipulados en el Reglamento de Servicios y Tarifas.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

114

CAPÍTULO III

REGISTRO DE AGENTES MICROBIOLÓGICOS

PARA EL CONTROL DE PLAGAS AGRÍCOLAS

ARTÍCULO 44.

Para registrar o renovar el Registro de Agentes Microbiológicos del control de plagas agrícolas, el interesado debe presentar la correspondiente "Solicitud de Registro Renovación" ante la Subdirección Técnica de

Sanidad Vegetal, en papel Bond tamaño Legal, de acuerdo con los requisitos de las normas fiscales, con tres copias y

firmadas por el Registrante, Regente de la empresa o Representante Legal; cada solicitud de registro o renovación es

válida para un sólo producto.

En dicha solicitud y con carácter de declaración jurada, se debe indicar lo siguiente:

a. Nombre y domicilio del Registrante; si se trata de una persona jurídica debe indicarse el nombre, generales y

domicilio exacto del representante legal, debiendo, en dicho caso, acreditarse su personería legal conforme a la

Ley.

b. Nombre y domicilio exacto del Regente, credenciales expedidas por el respectivo Colegio Profesional sobre

su condición de Regente y la vigencia de su nombramiento.

c. Nombre comercial, genérico o común.

ARTÍCULO 45.

La solicitud de registro de Agentes Microbiológicos del control de plagas agrícolas debe acompañarse con la descripción del producto y demás características en idioma español, en un original y tres copias.

Dicha descripción tiene carácter de declaración jurada y debe contener la siguiente información:

1. DE LA INFORMACIÓN GENERAL E IDENTIDAD DEL SOLICITANTE Y CARACTERÍSTICAS

GENERALES

DEL PRODUCTO MICROBIOLÓGICO:

1.1 Solicitud

1.2 Solicitante del registro

1.3 Nombre Comercial del producto

1.4 Productor del agente microbiológico

1.5 Concentración y formulación

1.6 Certificado de origen

1.7 Certificado de registro en el país de origen

1.8 Certificado de composición (Agente activo y demás componentes)

1.9 Autenticas de los documentos

1.10 Pago de derecho de registro

2. PROPIEDADES DEL AGENTE MICROBIOLÓGICOS

2.1 Variabilidad genética

2.2 Estabilidad en diferentes condiciones de temperatura y PH

2.3 Actividades acuosas

2.4 Identificación bioquímica, serológica u otras que correspondan al agente microbiológico.

2.5 Historia del organismo.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

115

2.6 Susceptibilidad a agroquímicos: prueba biológica con los agroquímicos que se aconsejaron en mezcla o

son de uso rutinario en los cultivos recomendados (agente/producto).

2.7 Grado de especificidad.

2.8 Otras propiedades intrínsecas del agente.

3. IDENTIDAD DEL AGENTE/PRODUCTO MICROBIOLÓGICO

3.1 Nombre común del agente microbiológico.

3.2 Sinónimos.

3.3 Clasificación taxonómica

3.4 Contaminantes microbiológicos, químicos o bioquímicos.

3.5 Concentración del agente.

3.6 Información de aditivos y solventes.

3.7 Proceso de fabricación.

4. IDENTIDAD DEL PRODUCTO FORMULADO

4.1 Nombre del producto formulado.

4.2 Tipo y características de los ingredientes inertes, solventes, y coadyuvantes.

4.3 Potencia del agente microbiológico expresa en unidades infectivas reconocidas.

4.4 Tipo y características de los soportes utilizados.

5. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

5.1 Color

5.2 Olor

5.3 Estado físico

5.4 PH

5.5 Estabilidad

5.6 Adhesividad

5.7 Tamaño de partícula (No. De malla)

5.8 Densidad

5.9 Estabilidad en el almacenamiento

5.10 Compatibilidad / incompatibilidad con otras sustancias químicas o biológicas, utilizadas en la producción

vegetal.

5.11 Otras propiedades intrínsecas de interés del producto formulado.

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA UTILIDAD Y APLICACIÓN DEL AGENTE/PRODUCTO FORMULADO

6.1 Modo de acción: efecto sobre los organismos plaga (tipo de efecto parasitismo, predación, etc)

6.2 Organismos nocivos controlados

6.3 Usos convencionales: ámbito de aplicación previsto (ej.: campo, invernadero u otros)

6.4 Usos no convencionales: usos propuestos en sistemas de producción especiales (producción orgánica,

ecológica, control integrado u otras)

6.5 Condiciones fitosanitarias y ambientales generales para ser usado

6.6 Resistencia: información sobre desarrollo de resistencia y estrategias de monitoreo

6.7 Dosis de aplicación

6.8 Número y momento de aplicación

6.9 Métodos de aplicación

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

116

6.10 Instrucciones de uso

6.11 Fecha de reingreso al área tratada (cuando corresponda)

6.12 Intervalo de aplicación

6.13 Lapsos en que se deben suspenderse las aplicaciones de sustancias químicas u otras, antes y después del

tratamiento microbiológico, cuando corresponda.

6.14 Períodos de carencia, cuando corresponda

6.15 Fototoxicidad, si procede

6.16 Usos propuestos y aprobados en otros países

6.17 pH óptimo de aplicación

6.18 Métodos de degradación del agente microbiológico.

7. EFECTOS TÓXICOS/PATOGÉNICOS DEL AGENTE / PRODUCTO EN ESPECIE MAMÍFERAS

PROT. BAC. HON. VIR

7.1 Toxicidad aguda:

7.1.1 Oral (DL50)

(Es más de 1 sp.

Cuando corresponda) PF PF PF PF

7.1.2 Dermal (DL50)

(Es más de 1 sp.

Cuando corresponda) PF PF PF PF

7.1.3 Inhalatoria (CL50)

(Es más de 1 sp.

Cuando corresponda) PF PF PF PF

7.2 Irritación primaria:

7.2.1 Cutánea

(Es más de 1 sp.

Cuando corresponda) PF PF PF PF

7.2.2 Ocular

(Es más de 1 sp.

Cuando corresponda) PF PF PF PF

7.3 Parenteral aguda

(cuando corresponda) PT

7.4 Infectividad

7.4.1 Intravenosa PT (**) PT (*)

7.4.2 Intracerebral

(cuando corresponda) PT PT (*) PT

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

7.4.3 Intraperitoneal

(cuando corresponda) PT PT (**) PT

7.5 Hipersensibilidad

7.5.1 Inmediata (experiencia en humanos, si se dispone) PT PT PT (*) PT

7.5.2 No inmediata (1 sp.)

7.6 Cultivo de tejidos

(varias líneas celulares) PT (*)

7.7 Respuesta inmune celular

7.7.1 Batería de 5 test PT PT PTPT

7.7.2 Formación de anticuerpos

(cuando corresponda) PT PT PTPT

7.8 Toxicidad subcrónica

7.8.1 Oral (cuando corresponda) PT PT PTPT

7.8.2 Inhalatoria

(cuando corresponda) PT PT PTPT

7.9 Aumento de virulencia

(cuando corresponda) PT

7.10 Toxicidad crónica oral

(cuando corresponda) PT PT

7.11 Oncogenicidad PT PT

7.12 Mutagenicidad

(cuando corresponda) PT PT

7.13 Teratogenicidad en 2 sp

(cuando corresponda) PT PT

117

PROT: BAC. HON. VIR.

BAC: BACTERIAS

HON: HONGOS

VIR: VIRUS

PROT: PROTOZOARIOS

P.T.: PRODUCTO TÉCNICO

P.F.: PRODUCTO FORMULADO

(*): Formas inefectivas puras

(**): La mitad de los animales de experimentación deben estar inmunodeprimidos

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

118

8. EFECTOS TÓXICOS/PATOGÉNICOS DEL AGENTE/PRODUCTO SOBRE OTRAS ESPECIES

8.1 Determinación del grado de especificidad

8.2 Patogenicidad oral de una sola dosis en aves

8.3 Patogenicidad inhalatoria en aves, cuando corresponda

8.4 Patogenicidad en peces de agua dulce o marina, cuando corresponda

8.5 Toxicidad / patogenicidad en lombriz de tierra

8.6 Toxicidad / patogenicidad en abejas

8.7 Estudios en insectos, no objetivo del producto

8.8 Estudios con plantas, no objetivo del producto

8.9 Cuantificación de la cantidad de agente microbiano a la que pueden exponerse las especies susceptibles,

no objetivo del producto, en condiciones de empleo simuladas o reales, cuando corresponda.

8.10 Monitoreo post - registro de algún (os) efecto (s) tóxico - patológico (s), cuando se indique expresamente.

9. DATOS SOBRE LA RESIDUALIDAD DEL AGENTE / PRODUCTO FORMULADO

9.1 Residualidad del agente microbiológico y/o su (s) toxina (s) en los cultivos, productos vegetales, suelo u otros medios de supervivencia, cuando corresponda.

10. EFECTOS TÓXICOS DE OTRAS SUSTANCIAS EN ESPECIE MAMÍFERAS Y NO MAMÍFERAS
(Si están disponibles)

10.1 Datos toxicológicos / ecotoxicológicos relativos a soportes, disolventes, emulsionantes, adhesivos, estabilizantes, colorantes y cualquier otra sustancia componente de la formulación.

11. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA SEGURIDAD

11.1 Procedimientos para la destrucción del agente microbiológico, producto de su metabolismo, producto

formulado, agentes microbiológicos mutantes, indicando las condiciones físicas o químicas específicas para obtener la desactivación o descomposición del material microbiológico/producto

11.2 Incineración controlada y sus condiciones

11.3 Depuración de aguas, cuando corresponda

11.4 Métodos recomendados y precauciones de manejo, en general, durante la fabricación, formulación, almacenamiento, transporte, uso y manipulación del agente/producto.

11.5 Información sobre equipo de protección personal, si corresponde

11.6 Procedimientos de limpieza y descontaminación de equipos de aplicación y áreas contaminadas.

12. MÉTODOS ANALÍTICOS

12.1 Métodos para la determinación y cuantificación del agente microbiológico en el "producto técnico", cuando corresponda.

12.2 Método para la determinación de la potencia del producto formulado.

12.3 Método para la determinación y cuantificación del agente microbiológico en el producto formulado.

12.4 Métodos analíticos para la identificación de cepas (ej.: serología).

12.5 Método analítico para la determinación de residuos del agente y sus metabolitos en plantas tratadas,

productos agrícolas, alimentos procesados, suelo y agua, cuando corresponda.

13. ETIQUETADO DEL PRODUCTO FORMULADO

13.1 Información general que deberá figurar en la etiqueta y panfleto.

13.1.1 Datos sobre la aplicación del producto.

13.1.2 Ámbitos de aplicación.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

119

13.1.3 Efecto en las plagas y en los vegetales.

13.1.4 Condiciones en que el producto puede ser usado

13.1.5 Dosis.

13.1.6 Número y momento de aplicación.

13.1.7 Método de aplicación.

13.1.8 Instrucciones de uso.

13.1.9 Período de espera.

13.1.10 Posibles efectos en cultivos sucesivos.

13.1.11 Fitotoxicidad.

13.2 Consideraciones Generales.

13.2.1 El etiquetado se regirá por las Directrices de FAO sobre Etiquetado Correcto de Plaguicidas, en las secciones aplicables.

13.2.2 Se adoptarán los pictogramas para las etiquetas, recomendados por la FAO.

13.2.3 Se adoptarán símbolos pictográficos específicos (no contemplados por la FAO para incluir en la etiqueta).

14. ENVASES Y EMBALAJES PROPUESTOS PARA EL PRODUCTO FORMULADO

14.1 Envases

14.1.1 Tipo

14.1.2 Material

14.1.3 Capacidad

14.1.4 Resistencia

14.2 Embalajes

14.2.1 Tipo

14.2.2 Material

14.2.3 Resistencia

14.3 Acción del producto sobre el material de los envases

14.4 Procedimientos para la descontaminación y destrucción de los envases.

15. DATOS TOXICOLÓGICOS SOBRE EL PRODUCTO FORMULADO

15.1 Toxicidad aguda para mamíferos

15.1.1 Oral

15.1.2 Dermal

15.1.3 Inhalatoria, cuando corresponda

15.1.4 Irritación cutánea ocular

15.1.5 Sensibilización cutánea

15.2 Informaciones médicas obligatorias

15.2.1 Diagnóstico y síntomas de intoxicación

15.2.2 Primeros Auxilios

15.2.3 Antídotos

15.2.4 Tratamiento médico

15.3 Observación directa de casos accidentales, si está disponible

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

120

CAPÍTULO IV

ETIQUETADO Y PANFLETO

ARTÍCULO 46.

Toda solicitud de Registro de un plaguicida agrícola y coadyuvantes deberá acompañarse con tres copias del proyecto de etiqueta y panfleto redactadas en español, que exhibirá el producto, de acuerdo al instructivo

obligatorio de etiqueta y panfleto armonizado y aprobado en la región.

ARTÍCULO 47.

Toda etiqueta y panfleto contendrá la información apropiada que se derive de los datos proporcionados y evaluados en el Registro del producto.

ARTÍCULO 48.

Las etiquetas deben estar diseñadas de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas oficiales vigentes de etiquetado.

ARTÍCULO 49.

Toda etiqueta aprobada por La Secretaría tendrá igual vigencia que el Registro del producto.

ARTÍCULO 50.

Las etiquetas no pueden llevar frases como: "No Venenoso", "Plaguicida Inocuo" y otras similares que pueden inducir a confusión al usuario.

CAPÍTULO V

DE LOS PERMISOS DE ACTIVIDAD A PERSONAS

NATURALES O JURÍDICAS

ARTÍCULO 51.

Los fabricantes, importadores, formuladores, reenvasadores, distribuidores, exportadores y las personas

que prestan servicios de aplicación y de almacenamiento, así como los regentes, sean éstos personas naturales o

jurídicas, deben solicitar el permiso de actividad que extenderá La Secretaría, previo al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

A) REQUISITOS PARA INSCRIBIR FABRICANTES Y FORMULADORES:

Para que La Secretaría inscriba a las personas naturales o jurídicas que fabricarán y formularán plaguicidas,

estas deberán presentar una solicitud acompañada de la siguiente información:

1. Nombre y domicilio legal de la empresa fabricante y formuladora y de su Representante Legal.
2. Ubicación de la planta, fábrica y bodegas o almacenes.
3. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de representantes.
4. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales correspondientes.
5. Nombre del Asesor Técnico responsable del proceso de fabricación y formulación, con inscripción vigente.

6. Flujograma de los procesos a utilizar y la descripción de los equipos.

7. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para la fabricación, el almacenamiento y el envasado

de plaguicidas; así como el manejo y eliminación de desechos.

8. Instalaciones y medidas para la seguridad de los operarios y los equipos. Plan de Contingencias.
9. Reporte sobre el Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios.
10. Programa de monitoreo ambiental.
11. Modalidad de control de calidad de envases, materia prima y productos terminados.
12. Disponer o contar con los servicios de un laboratorio para el control de la calidad de sus productos.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

121

B) REQUISITOS PARA INSCRIBIR IMPORTADORES Y EXPORTADORES:

Para que La Secretaría inscriba a las personas naturales o jurídicas que importarán o exportarán plaguicidas,

éstas deberán presentar una solicitud acompañada de la siguiente información:

1. Nombre y domicilio legal del importador y exportador.
2. Nombre y domicilio legal de la Empresa que representa.
3. Ubicación, dirección completa de las bodegas o almacenes.
4. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de los representantes.
5. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales correspondientes.
6. Nombre del Asesor Técnico responsable de la importación y exportación, con licencia vigente.
7. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el almacenamiento, el envasado y el embalaje de

los plaguicidas; así como la manipulación segura del producto y de los desechos.

8. Disponibilidad de instalaciones para la seguridad de los operarios y equipos. Plan de contingencias.

9. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios.

10. Modalidad de control de calidad de envases.

C) REQUISITOS PARA INSCRIBIR REENVASADORES:

En concordancia con la legislación nacional sobre el reenvase, para que La Secretaría inscriba a las personas

naturales o jurídicas que reenvasen plaguicidas, éstas deberán presentar una solicitud acompañada de la siguiente

información:

1. Nombre y domicilio legal de la Empresa reenvasadora.

2. Ser titular del Registro Nacional del plaguicida o reenvasar o estar autorizado por él.

3. Ubicación, dirección de la planta reenvasadora y bodegas o almacenes.

4. Acta de constitución de la empresa y nombramiento de los representantes.

5. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales legales correspondientes.

6. Nombre del Asesor Técnico responsable del reenvase.

7. Procesos utilizados, número de Registro Nacional del producto y especificaciones técnicas del producto a reenvasar.

8. Disponibilidad de instalaciones para los procesos de reenvase, almacenamiento y embalaje de plaguicidas; así

como para el manejo de desechos. Plan de contingencias.

9. Disponibilidad de instalaciones para la seguridad de los operarios y los equipos.

10. Programa de Vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios.

11. Modalidad de control de calidad de los envases.

D) REQUISITOS PARA INSCRIBIR DISTRIBUIDORES Y VENDEDORES (AGROSERVICIOS):

Para que la Secretaría inscriba a las personas naturales o jurídicas que distribuyan plaguicidas al por mayor o

al detalle, éstas deberán presentar una solicitud acompañada de la siguiente información:

1. Nombre y domicilio legal del distribuidor o agroservicio.

2. Nombre y domicilio legal completo de la (s) Empresa (s) que representa para la distribución de sus productos.

3. Ubicación y dirección de la (s) bodega (s).

4. Acta de constitución social de la empresa y nombramiento de representantes.

5. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales legales correspondientes.

6. Nombre del Asesor Técnico responsable.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

122

7. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para almacenar los plaguicidas y las condiciones de seguridad. Plan de contingencias.

8. Presentar Constancia de Capacitación del personal de venta, expedida por La Secretaría u Organismo reconocido.

E) REQUISITOS PARA INSCRIBIR PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE APLICACIÓN

Para que La Secretaría inscriba a las personas naturales o jurídicas que presten servicios de aplicación de

plaguicidas para uso en la agricultura y silvicultura, éstas deberán presentar una solicitud acompañada de la

siguiente información:

1. Nombre y domicilio legal del aplicador.
2. Ubicación y dirección de la (s) bodega (s) o almacenes de plaguicidas.
3. Acta de constitución social de la empresa y nombramiento de representantes.
4. Constancia de inscripción en los organismos económicos y legales correspondientes, con licencias vigentes.

5. Nombre del Asesor Técnico responsable.

6. Descripción sumaria de las instalaciones y el equipo de que dispone para realizar las aplicaciones y el

almacenamiento de los plaguicidas así como, las condiciones de seguridad.

7. Presentar constancia de capacitación expedida por La Secretaría u Organismo reconocido.

8. Disponibilidad de instalaciones para la seguridad de los operarios.

F) REQUISITOS PARA INSCRIBIR PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

Para que la Secretaría inscriba a las personas naturales o jurídicas que presten servicios de almacenamiento de

plaguicidas para uso en la agricultura, éstas deberán presentar una solicitud acompañada de la siguiente

información:

1. Nombre y domicilio legal de la persona que presta el servicio.
2. Nombre del Representante Legal.
3. Ubicación y dirección de la (s) bodega (s) o almacenes de plaguicidas.
4. Constancia de inscripción en los organismos económicos y legales correspondientes, con licencias vigentes.

5. Descripción sumaria de las instalaciones y el equipo de que dispone.

6. Descripción de las medidas para seguridad de los operarios. Plan de contingencias.

7. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios.

8. Constancia de capacitación del personal, expedido por La Secretaría u Organismo reconocido.

ARTÍCULO 52.

Una vez revisada la documentación presentada y contenido está la información requerida, serán asentados en el Libro de Inscripciones, se les asignará un número de registro y se les extenderá un Certificado de

Registro, que tendrá validez por dos años renovables, firmado por el Subdirector Técnico de Sanidad Vegetal y el Jefe del DCUP.

CAPÍTULO IV

DE LA IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, REEMPACADO Y REENVASADO

ARTÍCULO 53.

Toda persona natural o jurídica que importe plaguicidas sólo podrá internar dichos productos si están debidamente registrados y cuenta con la autorización correspondiente, expedida por La Secretaría a través de la

Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

123

ARTÍCULO 54.

Para poder obtener la autorización de importación o desalmacenaje de plaguicidas importados, el solicitante deberá presentar a la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal de La Secretaría una solicitud firmada por el gerente y el Regente del establecimiento comercial, de acuerdo al formato establecido, en el que se indique:

1. Nombre de la persona natural o jurídica solicitante y su dirección.
2. Nombre de la persona natural o jurídica exportadora del producto y su dirección.
3. Nombre de la persona natural o jurídica consignataria del producto.
4. Nombre genérico, nombre comercial, marca, clase, tipo del producto y formulación.
5. Cantidad y valor CIF del producto importado y copia de la factura de compra.
6. Número de registro del plaguicida.
7. País de origen del producto.
8. Puerto de entrada.

ARTÍCULO 55.

Las actividades de fabricación, formulación, reempacado y reenvasado deben efectuarse bajo estrictas precauciones con el fin de conservar la salud de las personas que intervienen en estas actividades y en resguardo de la conservación del ambiente.

Las Secretarías dictarán normas, en sus respectivas competencias, para que tales actividades se realicen apropiadamente para la conservación de la salud de las personas y del ambiente.

ARTÍCULO 56.

Toda persona natural o jurídica que se dedique a actividades de reempacado o reenvasado de plaguicidas debe inscribirse como tal en el registro que, para ese efecto, lleva La Secretaría. Tales personas sólo podrán reempacar o reenvasar productos debidamente registrados y de acuerdo con las normas correspondientes.

ARTÍCULO 57.

La Secretaría, a través de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, otorgará el permiso de reempacado y/o reenvasado cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

A) Presentar solicitud del permiso correspondiente en papel Bond tamaño legal, indicando:

- a.1. Nombre de la persona natural o jurídica solicitante, calidades y domicilio; Si se trata de una persona jurídica debe acreditarse personería legal conforme a la Ley.
- a.2. Nombre de los productos que se desea reempacar o reenvasar, indicando el nombre químico, genérico y comercial, clase y tipo de formulación; Así como el contenido de los ingredientes activos y los números de registro correspondientes.
- a.3. Carta en la que la persona natural o jurídica, propietaria del registro de los productos, autoriza al solicitante o reempacar o reenvasar dichos productos.
- a.4. Indicar el tamaño y material de los empaques o envases a utilizar para cada producto, así como indicar el peso o volumen neto que contendrán, acompañando muestras de los mismos.
- a.5. Aportar tres muestras de etiquetas y de panfletos por cada producto, confeccionadas de acuerdo con lo

establecido en el presente Reglamento.

a.6. Aportar tres muestras de los sellos de garantía que se utilizarán en cada uno de los productos a reempacar

o reenvasar. Dichos sellos deben garantizar la identidad del producto y las condiciones de envase hermético.

a.7. Descripción de los equipos de protección personal que utilizaran los trabajadores.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

124

B) Presentar la autorización de funcionamiento correspondiente al local, expedida por La Secretaría de Salud y

Ambiente además, dicho local debe cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene para el trabajo,

establecidos por La Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

C) Presentar comprobante de la cancelación de los derechos correspondientes, a favor de la Dirección de Sanidad

vegetal de La Secretaría.

D) Presentar el nombre y el número de cédula del Regente de la empresa, indicando también el número de carnet

y número de acuerdo del nombramiento, extendido por la Junta Directiva del respectivo Colegio Profesional.

E) Presentar el número de lote y la fecha de fabricación del envase original; Este número debe ser el mismo en las

etiquetas que se utilizarán en el reenvase.

ARTÍCULO 58.

Los permisos para reempacado o reenvasado emitidos por La Secretaría, a través de la Subdirección Técnica de Sanidad vegetal, tendrán vigencia por dos años, prorrogables por períodos de igual duración, previo

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento y la cancelación de los respectivos derechos.

ARTÍCULO 59.

La labor de reempacado o reenvasado de un plaguicida de su empaque o envase unitario original debe realizarse de una sola vez y en forma total. Se debe eliminar los remanentes de dicho producto, lavar adecuadamente

los envases originales y el equipo utilizado en dicha labor. Los productos reempacados o reenvasados deben ser sellados

y etiquetados de inmediato.

ARTÍCULO 60.

Los plaguicidas deben ser reenvasados y reempacados utilizando equipos mecánicos diseñados de tal forma que el personal operario no entre en contacto directo con el plaguicida. Los trabajadores deben utilizar siempre

el equipo de protección personal adecuado que brinde el máximo de seguridad.

ARTÍCULO 61.

Sé prohíbe el reempacado y reenvasado en recipientes usados o botellas, frascos o recipientes empleados

tradicionalmente para cocinar, para envasar alimentos o medicamentos y cualquier otro envase no diseñado

específicamente para plaguicidas.

ARTÍCULO 62.

Los envases que se utilizarán en el reempacado o reenvasado de plaguicidas deben ser nuevos e irrompibles, estar limpios, con buenas condiciones de cierre y adecuados al tipo y a la peligrosidad del plaguicida que

contienen, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 63.

Los locales destinados al reempacado o reenvasado de plaguicidas deben estar ubicados en sitios autorizados por La Secretaría de Salud y Ambiente y deben cumplir con los requisitos establecidos por La Secretaría

de Trabajo y Previsión Social para garantizar las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

125

ARTÍCULO 64.

Los locales destinados al reempacado y/o reenvasado de plaguicidas, además de cumplir con lo establecido en el presente Reglamento, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener paredes y pisos de materiales impermeables. No se debe usar madera, ni ningún otro material absorbente.

- El piso tendrá el desnivel adecuado para su lavado y drenaje correspondiente.

- Se debe usar en lo posible la iluminación y la ventilación natural.

- Debe contar con un sistema de extracción de aire y de filtros apropiados, de acuerdo con los materiales que se reempacan o reenvasan.

- Debe contar con extintores de incendios.

- Deben tener abundante agua disponible para casos de emergencia.

- Debe tener duchas y lavatorios.

- Debe contar con un botiquín de primeros auxilios.

ARTÍCULO 65.

El reempacado y reenvasado de herbicidas hormonales, no hormonales, insecticidas, fungicidas y coadyuvantes y nutrientes foliares deben realizarse en instalaciones separadas y con maquinaria específica para cada caso.

ARTÍCULO 66.

Fuera de los locales destinados al reempacado y reenvasado de plaguicidas y colocados adjunto a ellos, debe haber un espacio que cuente con las siguientes facilidades:

- Vestidores para trabajadores

- Duchas

- Servicios sanitarios y lava manos

- Dormitorios para guardas

- Facilidades propias para el lavado de la ropa de trabajo y los equipos de protección.

ARTÍCULO 67.

El personal dedicado a las labores de reempacado y reenvasado de plaguicidas debe contar con ropa de trabajo y el equipo de protección personal. Es responsabilidad de la empresa el suministro de dicho equipo.

ARTÍCULO 68.

Los plaguicidas deben ser manipulados en su reempacado y reenvasado únicamente por personas debidamente capacitadas para estas actividades, deben conocer los riesgos a que están expuestos y ser advertidos de

las precauciones que deben adoptar. La capacitación del personal debe ser responsabilidad de la Empresa fabricante y

de las Secretarías a través de cursos adecuados, según las disposiciones que La Secretaría establezca.

ARTÍCULO 69.

Sé prohíbe a los trabajadores que laboren en las actividades de reempaque y reenvase llevar a su domicilio el equipo de protección personal o las ropas de trabajo.

ARTÍCULO 70.

Los trabajadores que se dediquen a las actividades de reempacado o reenvases de plaguicidas no deben comer, ni fumar, ni beber mientras realizan dichas actividades.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

126

ARTÍCULO 71.

Queda prohibido participar en las actividades de reempaque o reenvase de plaguicidas a las siguientes personas:

- a. Menor de edad.
- b. Personas alérgicas a estas sustancias.
- c. Personas con lesiones en la piel.
- d. Personas con conjuntivitis u otras lesiones oculares.
- e. Mujeres embarazadas, o en período de lactancia.
- f. Y otras personas que, por su estado mental o circunstancias análogas, sean susceptibles de sufrir

daños de

causarlos a otras personas.

ARTÍCULO 72.

El incumplimiento de las disposiciones reglamentarias relativas al reempacado o reenvasado de plaguicidas se sancionará con la acción penal que corresponda: sin perjuicio de la acción penal que corresponda. Si la

omisión o negligencia tipificará un delito o falta de conformidad con el código penal, el reempacador o reenvasador

recibirá la notificación dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse comprobado el incumplimiento y

gozará de un plazo de quince (15) días hábiles para apelar lo resuelto por La Secretaría.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

127

TÍTULO TERCERO

DE LA PROPAGANDA

CAPÍTULO I

DE LA PUBLICIDAD DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA

ARTÍCULO 73.

El uso de plaguicidas no puede ser anunciado en los medios de comunicación colectiva o por otros medios de comunicación, si el plaguicida no está debidamente registrado.

ARTÍCULO 74.

El titular del registro debe asegurar que todas las afirmaciones utilizadas en la publicidad de un plaguicida estén en conformidad con lo aprobado en el registro y que estas afirmaciones puedan ser justificadas técnicamente cuando las Secretarías lo requieran.

ARTÍCULO 75.

La propaganda sobre plaguicidas, que se realice por cualquier medio publicitario debe indicar con claridad la finalidad del producto anunciado y debe incluir la siguiente frase; "ANTES DE USAR EL PLAGUICIDA, LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO".

ARTÍCULO 76.

Los anuncios no deberán contener ninguna afirmación o presentación visual que, directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o exageración, entrañe la posibilidad de inducir a error al comprador, en particular en lo que respecta a la seguridad del producto, su naturaleza, composición, adecuación al uso o reconocimiento o aprobación oficial.

ARTÍCULO 77.

Toda propaganda sobre plaguicidas altamente tóxicos y de uso restringido debe incluir las restricciones propias del uso de estos productos.

ARTÍCULO 78.

En la publicidad no se debe abusar del empleo de los resultados de investigaciones, tampoco de citas de obras técnicas o científicas, ni utilizarse jerga científica o detalles improcedentes para hacer que las declaraciones sobre propiedades del producto parezcan tener una base científica de la que carecen.

ARTÍCULO 79.

Los anuncios no deben contener ninguna representación visual de prácticas potencialmente peligrosas, tales como la mezcla o aplicación sin la ropa de protección acorde con la toxicidad del producto, su uso cuando hay alimentos próximos o en presencia de niños u otros.

ARTÍCULO 80.

El personal que interviene directamente en la promoción y en la venta de un producto plaguicida debe certificar que tiene una capacitación adecuada y los conocimientos técnicos suficientes para ofrecer una información completa, exacta y válida de los productos que vende, además debe conocer la legislación y las medidas de salud ocupacional para fomentar su uso seguro.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

128

ARTÍCULO 81.

La Secretaría coordinará acciones con la industria de plaguicidas para desarrollar aspectos de la publicidad, centrándose en factores tales como el mantenimiento y uso adecuado de los equipos, las precauciones especiales respecto a niños y a mujeres embarazadas, el peligro de la reutilización de los envases y la importancia de seguir las instrucciones de la etiqueta, el panfleto, y otras recomendaciones.

ARTÍCULO 82.

En caso de no cumplirse con los artículos anteriores, las Secretarías, según su área de competencia, procederán a cancelar la propaganda.

TÍTULO CUARTO

DE LA FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO I

DEL COMERCIO Y DECOMISO

ARTÍCULO 83.

Todo establecimiento comercial que se dedique a la venta de plaguicidas debe estar registrado para tal fin en La Secretaría y debe contar con los servicios de un Regente.

ARTÍCULO 84.

Todo establecimiento comercial que se dedique a la venta de plaguicidas y coadyuvantes debe cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas por La Secretaría de Salud Pública y las Alcaldías Municipales en cuanto a las condiciones físicas y ubicación de los locales, así como en todo lo referente a la higiene y la seguridad de los trabajadores dictadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

ARTÍCULO 85.

Todo establecimiento comercial que pretenda dedicarse a la venta de plaguicidas debe contar con los permisos de funcionamiento correspondiente, expedidos por Las Secretarías.

ARTÍCULO 86.

La venta de plaguicidas de uso doméstico en supermercados y otros establecimientos, no exclusivos para la venta de plaguicidas, se realizará de acuerdo con las normas respectivas que dicte La Secretaría, de común acuerdo con La Secretaría de Salud.

ARTÍCULO 87.

Los plaguicidas clasificados como extremadamente peligrosos, y aquellos que se declaren restringidos, sólo podrán venderse al usuario con receta profesional. Al establecimiento comercial que contravenga la presente disposición, se le cancelará el permiso de funcionamiento expedido por La Secretaría.

ARTÍCULO 88.

Las personas naturales o jurídicas que imparten, formulen, vendan reempaquen y reenvases plaguicidas, expedidos con receta profesional, llevarán un registro aprobado por La Secretaría en el que se hará constar la cantidad de cada producto que se importó, se formuló, se reempacó y se vendió. El registro debe indicar la fecha de su formulación y/o entrada al país, el nombre de las personas físicas o jurídicas a quienes se vendió el producto, la cantidad, la fecha de operación, el número de receta, el nombre del profesional y el número de colegiado que extendió dicha receta.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

129

ARTÍCULO 89.

Toda persona natural o jurídica que realice la venta de plaguicidas al distribuidor sólo podrá realizarla si los distribuidores cuentan con los servicios de Regente.

ARTÍCULO 90.

Se prohíbe la venta de plaguicidas a menores de edad, personas discapacitados en estado de embriaguez.

ARTÍCULO 91.

La Secretaría ordenará la retención de plaguicidas que no cumplan con los requisitos del presente Reglamento, sin perjuicio de que posteriormente se proceda al decomiso definitivo.

ARTÍCULO 92.

La Secretaría podrá decomisar, a través de sus funcionarios debidamente autorizados e identificados, el plaguicida que:

- a. No cumpla con las propiedades físicas, químicas o biológicas, conforme a lo declarado en el registro correspondiente.
- b. No haya sido debidamente registrado en La Secretaría.
- c. Esté adulterado, mal etiquetado, mal envasado o mal sellado.
- d. No se utilice, almacene y transporte de acuerdo con las disposiciones vigentes.
- e. No cumpla con cualquiera de los otros requisitos señalados en el presente Reglamento.
- f. Haya vencido su fecha de caducidad.

El acto de decomiso debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en esta materia.

ARTÍCULO 93.

La Secretaría podrá retener, a través de sus funcionarios debidamente autorizados e identificados, cualquier plaguicida, mientras se realizan las pruebas para determinar su identidad y condición física, química, biológica;

así mismo podrán retirar, extendiendo un recibo, las muestras necesarias para el cumplimiento de las disposiciones

legales y reglamentarias en esta materia. El tiempo para presentar los resultados por parte de la Secretaría no debe ser mayor de cinco (5) días hábiles.

ARTÍCULO 94.

Un cumplimiento de lo establecido en los artículos 88 y 89, los funcionarios deberán levantar la correspondiente acta, según sea el caso, en lo que constará al menos la siguiente información:

- a. Lugar y fecha de levantamiento del acta.
- b. Nombres y calidades de los funcionarios de La Secretaría.
- c. Nombres y calidades del representante de la persona natural o jurídica dueña o encargada del producto decomisado.
- d. Cantidad, nombre genérico, marca, tipo, clase y formulación del producto.
- e. Presentación y razones del decomiso o retención, indicando las disposiciones legales infringidas.

En ella deberán incluirse las firmas de los funcionarios de La Secretaría y del dueño o encargado del producto.

ARTÍCULO 95.

Después de realizada la retención, los productos se mantendrán con sellos de seguridad en el establecimiento comercial, se concederá el interesado quince (15) días hábiles, a partir el momento en que se notifique

el acta correspondiente, para que subsane las infracciones reglamentarias o bien se opongan a la retención.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

ARTÍCULO 96.

Después de vencido el plazo establecido en el artículo anterior, La Secretaría contará con un plazo de ocho (8) días hábiles para resolver, según corresponda, el decomiso definitivo o la liberación de los productos retenidos.

Procederá el decomiso definitivo si la compañía no subsana las causas de la infracción en un plazo máximo de tres (3) meses.

ARTÍCULO 97.

La Secretaría dispondrá, sin ninguna responsabilidad económica, de los productos decomisados, una vez que el decomiso sea definitivo.

ARTÍCULO 98.

Las Secretarías podrán decomisar preventivamente todo producto vegetal o animal sospechoso de estar contaminado con plaguicidas y, si lo estiman conveniente, podrán ordenar su destrucción, siempre que se cumpla con las disposiciones legales en esta materia.

ARTÍCULO 99.

Se prohíbe la permanencia en los locales comerciales de plaguicidas a las siguientes personas:

- a. Menores de edad.
- b. Personas alérgicas a estas sustancias.
- c. Mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- d. Personas que, por su estado mental o cualesquiera circunstancias análogas, estén expuestas a sufrir daños o a causarlos a otras personas.

CAPÍTULO II

DEL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

ARTÍCULO 100.

Sólo podrán ser almacenados y transportados aquellos plaguicidas que estén debidamente registrados.

ARTÍCULO 101.

Los establecimientos comerciales que almacenen plaguicidas deben contar con los permisos de funcionamiento, expedido por Las Secretarías y el nombramiento previo de un regente.

ARTÍCULO 102.

Todos los plaguicidas deben ser almacenados y transportados en sus envases originales y con sus respectivas etiquetas adheridas. En las operaciones de almacenamiento y transporte de plaguicidas los trabajadores

deben cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente que rige esta materia.

ARTÍCULO 103.

Las operaciones de transporte, carga y descarga deben realizarse tomando las precauciones necesarias

para evitar derrames, roturas, abolladuras o cualquier otro tipo de deterioro de los envases que pueden producir fugas, evaporación o descomposición de las sustancias tóxicas contenidas.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

131

ARTÍCULO 104.

Los plaguicidas no podrán ser ni almacenados, ni transportados, ni reenvasados junto a los siguientes

productos y artículos:

- a. Productos alimenticios para consumo humano o animal.
- b. Productos medicinales.
- c. Fertilizantes y materiales de enmiendas.
- d. Utensilios de uso doméstico.
- e. Telas, ropas o cualquier otro artículo de uso personal.
- f. Semillas.
- g. Cualquier otro producto que se establezca en el futuro.

ARTÍCULO 105.

Se prohíbe almacenar o transportar plaguicidas cuando los envases presentes malas condiciones en el cierre, roturas, escapes, etiquetas rotas, decolorados o sin rotulaciones que identifique al producto contenido.

ARTÍCULO 106.

Las aduanas, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, almacenes de depósito y otros establecimientos e instalaciones semejantes deben contar con los locales acondicionados adecuadamente para almacenar exclusivamente plaguicidas.

ARTÍCULO 107.

Los locales destinados al almacenamiento transitorio o permanente de plaguicidas deben contar con la aprobación de La Secretaría de Salud y estar de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 108.

No debe permitirse que duerman en bodegas que almacenen plaguicidas personas o animales domésticos.

ARTÍCULO 109.

Las aguas utilizadas en el lavado de derrames de plaguicidas, o cualquier otro material usado para recoger los derrames, no podrán desecharse directamente en el sistema de alcantarillado o en fuentes de agua y siempre deberán seguirse las recomendaciones dadas por el fabricante.

ARTÍCULO 110.

El almacenamiento del plaguicida en granjas o fincas debe hacerse en un lugar aislado del resto de las instalaciones, el local debe tener piso de cemento y estar rodeado de una cerca o malla de protección.

ARTÍCULO 111.

En los locales destinados al almacenamiento y comercialización de plaguicidas, éstos deben almacenarse debidamente identificados por sus correspondientes etiquetas y agrupados de acuerdo con su afinidad físico - química, manteniendo una adecuada separación y ventilación entre cada grupo y entre ellos y la pared. La altura disponible para almacenamiento no podrá ser mayor de las tres cuartas partes de la altura total del local.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

132

ARTÍCULO 112.

Los herbicidas deben almacenar y transportarse por separado de otros productos agroquímicos.

ARTÍCULO 113.

Sólo tendrán acceso a los locales de almacenamiento de plaguicidas aquellas personas que trabajan en

ellos y el personal y las autoridades que, por Ley y sus reglamentos, deban hacerlo en el desempeño de sus funciones.

Esta disposición debe ser indicada en rótulos con caracteres legibles y colocados en lugar visible en la entrada del

local.

ARTÍCULO 114.

Las personas responsables del manejo de los locales destinados al almacenamiento de plaguicidas deben poseer los conocimientos propios de seguridad e higiene para el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 115.

El transporte sólo podrá realizarse en vehículos que puedan limpiarse descontaminarse adecuadamente.

Además, deben tener, en un lugar visible de la parte exterior, un rótulo que indique el producto o productos que se

transporten.

ARTÍCULO 116.

Cuando se transporte plaguicidas, el conductor deberá llevar consigo una "Hoja de Seguridad" que especifique las medidas que se tomarán en caso de cualquier accidente como derrame, incendio, etc.

TÍTULO QUINTO

DE LAS INVESTIGACIONES CON PLAGUICIDAS Y

SUSTANCIAS AFINES EN FASE EXPERIMENTAL

ARTÍCULO 117.

Toda persona natural o jurídica que desee realizar investigaciones con productos químicos destinados a usos agrícolas debe estar debidamente autorizada por La Secretaría para tal fin.

ARTÍCULO 118.

Para obtener dicha autorización el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:

a. Presentar una solicitud en papel Bond tamaño legal. En dicha solicitud, debe indicarse el nombre completo del

solicitante, calidades, domicilio, número de cédula, número de teléfono y apartado postal.

Si se tratara de una persona jurídica, debe aportarse la personaría jurídica, fotocopias del asiento de inscripción de la

sociedad y de la cédula jurídica y el domicilio fiscal de la sociedad.

b. Presentar copia del documento que acredita la idoneidad del solicitante o de cada uno de los profesionales participantes

en la realización de la investigación con productos químicos destinados a usos agrícolas.

ARTÍCULO 119.

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 114, La Secretaría autorizará la solicitud y levantará un asiento de inscripción en el libro que, para tal efecto, llevará y extenderá al solicitante una

certificación de la autorización respectiva.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

133

ARTÍCULO 120.

Toda investigación con productos químicos destinados a usos agrícolas que desee realizarse debe ser previamente autorizada por La Secretaría. Para tal fin el solicitante debe presentar:

a. La solicitud en papel Bond tamaño legal, en donde indique el nombre, calidades, domicilio, número de cédula,

teléfono y apartado postal del solicitante. Además, debe indicar claramente los objetivos de la investigación a

realizar y los nombres de los profesionales que participarán en ellas.

b. Una fotocopia de la certificación extendida por La Secretaría, de acuerdo con lo establecido en el Art. 119 de este Reglamento.

c. Una fotocopia del documento expedido por uno de los Colegios de Ciencias Agrícolas en la que se acredita la

idoneidad de cada uno de los profesionales participantes en la investigación para la que se desea obtener la autorización.

d. Una descripción completa de la investigación que desea realizarse, de acuerdo con el Protocolo Patrón para

Ensayos de Eficacia, establecido por La Secretaría.

ARTÍCULO 121.

Una vez presentados los documentos señalados en el Art. 116 de este Reglamento, La Secretaría debe someter la solicitud a consideración de los respectivos Departamentos especializados, en el campo específico de la

investigación que les corresponde, a la investigación, para su estudio y recomendación. La Secretaría contará con un

término de treinta (30) días hábiles para resolver la solicitud.

ARTÍCULO 122.

Toda persona natural o jurídica, autorizada para realizar una determinada investigación con productos químicos destinados a la agricultura, está obligada a presentar los informes correspondientes de los resultados obtenidos

en la investigación, de conformidad con los formularios que para tal efecto exige La Secretaría.

ARTÍCULO 123.

La Secretaría se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere necesarias durante el desarrollo de la investigación, cuya cronología debe ser establecida en el momento de otorgar la autorización

correspondiente.

Los funcionarios que realicen dichas inspecciones deben ser miembros del Colegio de Agrónomos y deben estar

debidamente autorizados para tal fin por el Jefe del Departamento correspondiente; además, deben identificarse en el

momento de realizar la inspección, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Fitozoosanitaria, que

faculta el libre acceso de funcionarios de Sanidad Vegetal para hacer todo tipo de inspecciones. Las inspecciones de las

investigaciones deben realizarse de acuerdo con el procedimiento técnico establecido por La Secretaría.

ARTÍCULO 124.

Tanto la persona que aprueba el protocolo, al igual que el investigador que le está dando seguimiento, deberá anotar sus observaciones en el Libro de Protocolo de Investigación.

ARTÍCULO 125.

En caso de que el investigador, que le está dando seguimiento, considere que el producto en proceso

de evaluación no está dando resultados satisfactorios por causas ajenas, como por ejemplo, ausencia de la plaga, pérdida

de plantas, factores ambientales, etc., el ensayo se dará por concluido, pudiendo repetirse si el interesado así lo desea.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

134

ARTÍCULO 126.

Al finalizar el experimento, el profesional que lo efectúa, así como el funcionario asignado, deberá aprobar la investigación y anotar su opinión sobre la eficiencia del producto en evaluación en el Libro de Protocolo de

Investigador.

ARTÍCULO 127.

La Secretaría llevará un archivo, en forma cronológica, de las autorizaciones otorgadas para realizar investigaciones con productos químicos destinados a usos agrícolas.

ARTÍCULO 128.

La Secretaría no otorgará nuevas autorizaciones para realizar investigaciones si el solicitante no ha cumplido con la presentación del informe final correspondiente.

ARTÍCULO 129.

Para importar y desalmacenar plaguicidas para uso, en fase experimental, debe contarse con el correspondiente permiso especial de importación, expedido por La Secretaría, previa presentación del permiso especial experimental.

ARTÍCULO 130.

Queda prohibida la comercialización de plaguicidas con registro experimental.

ARTÍCULO 131.

Los cultivos/productos vegetales obtenidos en las parcelas experimentales no deberán comercializarse ni consumirse, debiendo ser eliminados a través de sistemas confiables y seguros, bajo responsabilidad y por costo del titular del Registro Experimental, sujeto a control por La Secretaría.

TÍTULO SEXTO

DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL USO RESTRINGIDO

ARTÍCULO 132.

Todo plaguicida debe ser utilizado de acuerdo con la práctica agrícola correcta. Se prohíbe la utilización de los plaguicidas en forma diferente al uso recomendado en la etiqueta del producto.

ARTÍCULO 133.

Se considera uso no recomendado los siguientes:

- a. La sobredosificación o subdosificación del producto.
- b. El aumento en el número de aplicaciones.
- c. La aplicación del producto a un cultivo no recomendado.
- d. El cambio en el método de aplicación.

ARTÍCULO 134.

Las Secretarías en conjunto podrán restringir o prohibir en uso de un determinado plaguicida, cuando así se requiera por razones de protección a la salud humana, de los animales o del ambiente.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

135

ARTÍCULO 135.

Toda persona que transporte, almacene, manipule y aplique plaguicida está obligado a reconocer los distintivos que identifican la toxicidad de los plaguicidas.

ARTÍCULO 136.

Toda persona natural o jurídica, al vender un plaguicida, tiene la obligación de informar acerca de si el producto es adecuado para el combate de la plaga o enfermedad, sobre su peligrosidad y si la formulación que recomienda es adecuada para el equipo de aplicación con el que el comprador dispone en su trabajo.

ARTÍCULO 137.

Toda persona que quiera mezclar y aplicar plaguicidas debe leer la etiqueta antes de hacerlo. Debe informarse sobre el equipo de protección personal que debe utilizar, conocer las precauciones y los antidotos que se requieren en caso de emergencia; así como conocer la cantidad del producto que debe mezclar, cómo mezclarlo y las condiciones de compatibilidad con otros productos que se van a utilizar.

ARTÍCULO 138.

El equipo que se usará en la aplicación de plaguicidas debe responder a las características o especificaciones proporcionadas por el fabricante o importador en su registro.

ARTÍCULO 139.

Toda persona que aplique plaguicida debe elegir el equipo de aplicación adecuado, de acuerdo con las características, y debe calibrarlo previamente utilizando agua o cualquier otro material inerte.

ARTÍCULO 140.

Los productos agrícolas de consumo humano y animal, que han sido tratados con plaguicidas, debe cumplir con los requisitos indicados en la etiqueta del plaguicida empleado en cuanto al tiempo mínimo establecido entre la última aplicación y la cosecha del producto o el tiempo de espera para el retorno de los animales al predio en donde se aplicó el producto, siendo responsable de este cumplimiento el dueño de los bienes.

ARTÍCULO 141.

Toda persona responsable de la aplicación de plaguicidas debe colocar rótulos que prohíban el por las plantaciones recién tratadas con plaguicidas; Dichos rótulos deben colocarse a la entrada de los pasos comúnmente utilizados por peatones para ingresar al área tratada y retirar estos rótulos después de cumplirse el tiempo de espera para el reingreso de personas y animales.

ARTÍCULO 142.

Se prohíbe la aspersión o espolvoreo de plaguicidas sobre manantiales, estanques, canales y otras fuentes de agua; Así como el uso de plaguicidas en cultivos anegados, sistemas de riego por canal y otros usos particulares que dicten Las Secretarías.

ARTÍCULO 143.

Se prohíbe el lavado de cualquier equipo de aplicación en ríos, lagos y corrientes de agua.

ARTÍCULO 144.

Toda persona que aplique plaguicidas es responsable de que las personas no autorizadas y los animales sean retirados del área que va a ser tratada con plaguicidas.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

136

ARTÍCULO 145.

La utilización de plaguicidas en actividades de aviación agrícola debe cumplir con lo establecido en el Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 146.

Toda personas natural o jurídica que importe, fabrique, formule y reempaque plaguicidas, declarados de uso restringido, está obligado a llevar un registro de la existencia de dichos productos. En el registro debe constar el

nombre genérico y comercial del producto, tipo de formulación, fecha de elaboración y cantidad de plaguicida importado,

fabricado, formulado o empacado; así como la cantidad asignada a quien se le venda posteriormente el producto.

ARTÍCULO 147.

Toda persona natural o jurídica que comercialice plaguicidas de uso restringido, esta obligada a llevar un registro en el que se indique el nombre genérico y comercial del producto, el tipo de formulación y la cantidad de

producto adquirido y el destinatario de los productos vendidos.

ARTÍCULO 148.

La compra de un plaguicida de uso restringido sólo puede realizarse si el usuario mediante una receta profesional, extendida por un miembro autorizado por el Colegio de Agrónomos, y debe presentar una constancia

extendida por La Secretaría para aplicar plaguicidas de uso restringido.

ARTÍCULO 149.

La selección del equipo de aplicación de plaguicidas de venta restringida debe ser indicada por el profesional que emita la receta profesional y el cumplimiento de dicha disposición es responsable del aplicador.

ARTÍCULO 150.

Los plaguicidas de uso restringido sólo pueden ser utilizados bajo la responsabilidad de una persona autorizada por La Secretaría, previa presentación de la certificación de haber recibido cursos de capacitación para tal fin.

ARTÍCULO 151.

Toda persona natural o jurídica que mezcle, manipule y aplique plaguicida de uso restringido esta obligada a tener trabajadores mayores de 18 años, debidamente capacitados para el manejo de dichos productos, y

debe suministrar el equipo completo de protección personal, de acuerdo con la toxicidad del producto.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LAS PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y USO

ARTÍCULO 152.

Toda persona que fabrique, formule, reempaque, reenvase, manipule, almacene y aplique plaguicida está obligada a utilizar el equipo de protección personal recomendado y limpio para cada jornada de trabajo, de acuerdo

con la peligrosidad del producto.

ARTÍCULO 153.

Toda persona natural o jurídica, responsable de trabajadores que deben formular, reempacar, reenvasar,

almacenar, transportar, mezclar, vender y aplicar plaguicidas, está obligada a instruir a sus trabajadores en el manejo

correcto de los plaguicidas y mantenerlos informados de los riesgos y de las precauciones que el uso de plaguicidas

conlleva.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

137

ARTÍCULO 154.

Toda persona que participe en las actividades de fabricación, formulación, reempaque, reenvase, almacenamiento, venta, transporte, mezcla y aplicación debe someterse a un examen médico, previo al ingreso a

dichas actividades laborales, y a exámenes médicos periódicos de acuerdo con la normativa establecida al respecto por

Las Secretarías de Salud y Trabajo.

ARTÍCULO 155.

La Selección, el suministro y el mantenimiento del equipo de protección personal es responsable del patrono.

ARTÍCULO 156.

Toda persona natural o jurídica que formule, reempaque, reenvase, almacene y venda plaguicidas debe cumplir con las reglamentaciones que para tal efecto dicte la Secretaría de Salud.

ARTÍCULO 157.

Se prohíbe la participación en actividades de fabricación, formulación, reempaque, reenvase, almacenamiento, transporte, comercio, mezcla y aplicación de plaguicidas alas siguientes personas:

a. Personas menores de edad.

b. Mujeres embarazadas o en período de lactancia.

c. Personas declaradas no aptas para realizar actividades de manejo y uso de plaguicidas de acuerdo con la

normativa establecida al respecto por la Secretaría de Salud.

ARTÍCULO 158.

El lavado de los equipos de aplicación de plaguicidas y de los equipos de protección personal deben realizarse utilizando equipo de protección adecuado para estas actividades.

ARTÍCULO 159.

Toda persona que mezcle plaguicidas debe hacerlo en un lugar ventilado y a favor del viento para así evitar la inhalación de vapores o polvos y el contacto de productos con la piel, además de usar el equipo de protección personal adecuado.

ARTÍCULO 160.

Toda persona que aplique plaguicidas en invernaderos está obligado a utilizar equipo de protección de acuerdo con la peligrosidad del producto; así como hacer cumplir el tiempo de espera entre la aplicación y la entrada

de personas al área tratada.

ARTÍCULO 161.

Toda persona natural o jurídica que aplique fumigantes en edificios y otras instalaciones es responsable de colocar rótulos que advierten el trabajo que se va a realizar, así como utilizar fumigantes con

indicadores que permitan su detección y advertir durante todo el tiempo que persista el peligro del fumigante.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

138

TÍTULO OCTAVO

DE LA RECTIFICACIÓN DE ERRORES REGISTRALES

ARTÍCULO 162.

Los errores contenidos en los asientos del registro pueden ser materiales o de concepto.

ARTÍCULO 163.

El error material se da cuando, sin intención, se escriba unas palabras por otras o se omita la expresión de alguna circunstancia formal de los asientos.

ARTÍCULO 164.

El error de concepto se da cuando, sin intención conocida, se alteren los conceptos contenidos en la respectiva solicitud, variando su verdadero significado.

ARTÍCULO 165.

Los errores materiales y de concepto serán corregidos de oficio por el Jefe del Departamento de Control y Uso de Plaguicidas, los que hará bajo su responsabilidad, si del conjunto de información contenida en los

respectivos expedientes se desprenden tales errores.

ARTÍCULO 166.

Cuando en el acto de inscripción existan errores u omisiones que acarreen la nulidad absoluta y proceda su cancelación, se informará al interesado, practicándose posteriormente su reposición por medio de una

nueva inscripción. Dicha inscripción será válida a partir de la fecha de la rectificación. Esta nulidad será declarada

mediante resolución razonada por el Subdirector Técnico de Sanidad Vegetal.

ARTÍCULO 167.

Los errores materiales y de concepto se rectificarán mediante un asiento nuevo en el Libro de Rectificaciones que al efecto llevará el DCUP y en

él se expresarán claramente las razones de la corrección del error cometido, cuyo asiento será autorizado con la firma

y el sello del Jefe del Departamento de Control y Uso de Plaguicidas.

Dichas correcciones conservarán, para todo efecto, su número y la fecha original, siempre y cuando el error sea

imputable a los funcionarios encargados del registro.

TÍTULO NOVENO

DE LA DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS, REMANENTES, PLAGUICIDAS NO UTILIZABLES Y RECOLECCIÓN DE DERRAMES

ARTÍCULO 168.

Toda persona natural o jurídica que fabrique, formule, reempaque, reenvase, almacene, transporte, manipule y utilice plaguicidas será responsable de la recolección de derrames, de la destrucción de remanentes y de los

envases vacíos, y de los plaguicidas no utilizables, todo lo cual debe realizarse de conformidad con lo indicado por el

fabricante del producto en el panfleto que acompaña al producto.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

139

ARTÍCULO 169.

Toda persona natural o jurídica que fabrique, formule, reempaque, reenvase, almacene y venda plaguicidas debe llevar un registro de todos aquellos productos que se deterioraron y que es necesarios destruir.

Dicho registro debe contener la siguiente información:

- a. Nombre genérico y comercial del producto.
- b. Cantidad de producto a desechar.
- c. Método de destrucción o desnaturalización utilizado.
- d. Lugar y fecha en que se realizó el desecho de tales productos.

ARTÍCULO 170.

El desecho o destrucción de plaguicidas no utilizables debe realizarse de acuerdo con las normas técnicas y las disposiciones específicas que establecen las Secretarías de Salud y Ambiente en conjunto con la

Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal de la Secretaría.

ARTÍCULO 171.

Toda persona natural o jurídica que fabrique, formule, reempaque, reenvase, almacene, transporte, manipule y aplique plaguicidas está obligada a recoger y desnaturalizar los derrames que se produzcan en tales

actividades, de acuerdo con lo indicado en el panfleto.

ARTÍCULO 172.

Se prohíbe dejar abandonados en el campo, patios u otros lugares remanentes de plaguicidas o envases

vacíos que hayan contenido plaguicidas.

ARTÍCULO 173.

Todo empaque de papel o de plástico que haya contenido plaguicida debe ser destruido siguiendo las indicaciones del panfleto del producto.

ARTÍCULO 174.

Se prohíbe la destrucción por quemado de empaques o remanentes de plaguicidas que contienen metales

como mercurio, plomo, cadmio o arsénico.

ARTÍCULO 175.

Toda persona natural o jurídica que utilice plaguicidas es responsable de desechar adecuadamente los envases usados de acuerdo con lo recomendado en el panfleto, así como por el almacenamiento provisional de éstos

antes de su destrucción.

ARTÍCULO 176.

Las operaciones de descontaminación del equipo de aplicación y desnaturalización de remanentes de plaguicidas deben ser realizados por personas debidamente entrenadas para ese fin, bajo la responsabilidad del patrono,

conforme a las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las aguas

utilizadas en el lavado del equipo de aplicación no deben ser vertidas en corrientes de aguas o en el sistema de

alcantarillado público.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

140

ARTÍCULO 177.

Se prohíbe perforar o quemar envases usados con plaguicidas de tipo aerosol.

TÍTULO DÉCIMO

DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN

ARTÍCULO 178.

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realizan ensayos de eficacia, residualidad, fototoxicidad, resistencia, efecto sobre insectos benéficos u otros ensayos de campo, deberán ser acreditadas en concordancia con el Sistema de Acreditación de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realizan ensayos de campo.

ARTÍCULO 179.

La Secretaría deberá disponer de laboratorios analíticos acreditados y oficializados como apoyo a sus actividades regulatorias, especialmente aquellas que involucran la confirmación de la información sobre las especificaciones de los productos, control de calidad y de monitoreo de residuos. Dichos laboratorios serán fiscalizados por la Secretaría.

ARTÍCULO 180.

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que reúnan las condiciones estipuladas por la Secretaría, serán acreditadas como evaluadores de la información que se presenta con fines de registro.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y LA DIVULGACIÓN

ARTÍCULO 181.

La Secretaría, a través de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, normará la educación y capacitación sobre manejo seguro y uso racional de plaguicidas, mediante el Sistema Nacional de Capacitación.

ARTÍCULO 182.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice actividades de educación y capacitación sobre manejo seguro y uso racional de plaguicidas, deberá enmarcarse en el Sistema Nacional de Capacitación. Si éste no enmarca el Grupo Meta que se va a capacitar, el interesado deberá someter a consideración de La Secretaría el contenido de dicha capacitación.

ARTÍCULO 183.

La capacitación sobre temas vinculados a la fabricación, formulación, reenvasado, almacenamiento, comercialización, manipulación, transporte, aplicación uso y manejo de desechos y envases, debe impartirse en todos los niveles, a personas de todas las edades y en el marco de la educación formal o no formal, en colaboración en el sector público y privado involucrado.

ARTÍCULO 184.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades y organismos competentes, nacionales e

internacionales, deberá promover la investigación en torno al contenido, la metodología, las estrategias de organización

y la comunicación de mensajes para la educación y la capacitación en el área de los plaguicidas.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

141

ARTÍCULO 185.

La Secretaría, en coordinación con el sector privado involucrado intensificará las acciones de información al público usuario y fomentará el desarrollo de buenas prácticas sobre su uso y la comercialización de plaguicidas.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DEL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DE PLAGUICIDAS

ARTÍCULO 186.

Solamente podrán ejercer las funciones de Oficiales de Fiscalización de Plaguicidas los profesionales de la agronomía del nivel superior y medio, siempre y cuando estén debidamente colegiados, en pleno goce de sus

derechos profesionales y capacitados en esta materia.

ARTÍCULO 187

Para el ingreso al Servicio de Fiscalización de Plaguicidas, los aspirantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil y aprobar los exámenes de conocimientos técnicos, aptitudes e idoneidad, que

para tal efecto establezca SENASA y que deberían estar consignados en los correspondientes manuales.

ARTÍCULO 188.

Los Oficiales de Fiscalización de Plaguicidas serán de carrera administrativa y sólo podrán ser cancelados de sus puestos cuando incurran en actos contra la Ley.

ARTÍCULO 189.

El SENASA dotará a los Oficiales de Fiscalización de Plaguicidas de un carnet o cédula que los indique como tales, así como también del equipo de seguridad y material necesario, los que serán de uso y porte

obligatorio en el ejercicio de sus funciones. Las características y dotación de carnet y del equipo de seguridad serán

definidos y reglamentados por el SENASA.

ARTÍCULO 190.

Para el cumplimiento de sus funciones, los Oficiales de Fiscalización de Plaguicidas, en ejercicio de sus funciones están autorizados para abordar cualquier clase de vehículo en los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos

o cualquier otro lugar del territorio nacional; así como para ingresar en cultivos, lugares de almacenaje, alojamiento o

procesamiento, con la finalidad de cumplir y hacer las disposiciones del presente Reglamento y demás leyes vigentes

sobre esta materia.

ARTÍCULO 191.

Ninguna autoridad, dependencia u organismo diferente al SENASA está facultado para revocar o modificar las medidas que dicten en defensa de la sanidad agropecuaria, salvo aquellas que por competencia resuelvan

casos de apelación, recurso de amparo y similares, previstos en la Ley.

ARTÍCULO 192.

Los Oficiales de Fiscalización de Plaguicidas podrán solicitar y tendrán el derecho de recibir el apoyo de la autoridades civiles y militares cuando el caso lo requiera.

ARTÍCULO 193.

Las acciones de irrespeto a los Oficiales de Fiscalización de Plaguicidas, en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones serán sancionadas con las mismas penas que las disposiciones legales hondureñas señalan para las faltas cometidas por agravio a las autoridades y las contempladas en el presente Reglamento.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

142

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS NATURALES O

JURÍDICAS

ARTÍCULO 194.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene la obligación de permitir el ingreso de los Funcionarios Oficiales del SENASA, en el ejercicio de sus funciones, a cualquier propiedad mueble o inmueble,

incluyendo medios de transporte, para practicar inspecciones, supervisiones, tomar muestras, verificar la existencia de

plagas, enfermedades o residuos de tóxicos, establecer medidas de vigilancia, comprobar el resultado de tratamientos

y efectuar cualquier otra operación relacionada con la aplicación de este Reglamento u otras medidas de índole

fitosanitaria y zoonosanitaria. En actividades de emergencia fitosanitaria, los funcionarios oficiales podrán efectuar las

actividades mencionadas anteriormente, sin previo aviso y en cualquier hora y día que se considere necesario.

ARTÍCULO 195.

Todo propietario, arrendatario, usufructuario, ocupante o encargado a cualquier título, de terreno, inmueble, cultivos o ganadería; así como todo profesional o técnico agropecuario tiene la obligación de denunciar

inmediatamente al SENASA el surgimiento de brotes de plagas o enfermedades, existencia o sospecha de residuos

tóxicos que coloquen en peligro la salud humana o animal, la sanidad vegetal o el ambiente; al igual que participar en

las acciones de alerta o emergencia que se establezcan en caso necesario.

ARTÍCULO 196.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada a las actividades normadas por este Reglamento, tiene la obligación de someterse a las normas y procedimientos fitosanitarios y zoonosanitarios establecidos,

con la finalidad de salvaguardar la salud humana y animal, la sanidad vegetal y el ambiente.

ARTÍCULO 197.

Las Secretarías de Economía y Comercio, Finanzas, Gobernación y Justicia, las Alcaldías Municipales, así como todas las entidades que participen el tráfico internacional y en actividades de las áreas portuarias, deberán dar

respaldo y prestar su ayuda al SENASA para el cumplimiento del presente Reglamento y sus manuales técnicos.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS INFRACCIONES

CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES

ARTÍCULO 198.

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por infracción, a toda aquella acción, omisión o intención manifiesta que violente o incumpla este Reglamento, Resoluciones y disposiciones emanadas por SAG, ya

directamente, o a través de su Dirección General de SENASA en atribución de sus facultades; sin perjuicio de lo que

corresponda a la autoridad competente tipificar, cuando la infracción sea constitutiva de delito.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

143

ARTÍCULO 199.

La Secretaría podrá conocer de las infracciones en los términos enunciados en el artículo anterior, de oficio: mediante inspecciones periódicas a las instalaciones de la empresa, o donde la misma ejecute el proyecto; o de

las personas particulares que se dediquen a la venta, distribución y utilización de plaguicidas y demás sustancias

afines. Podrá conocer también, mediante denuncia formulada ante aquella, por persona natural o jurídica.

Si la infracción conocida constituyera falta o delito, la autoridad judicial competente deberá darle el trámite

correspondiente, y juzgará de conformidad con lo establecido en el ordenamiento penal.

ARTÍCULO 200.

Sin perjuicio del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior la persona natural o jurídica perjudicada con la infracción podrá ejercer las acciones civiles y penales que hubiere lugar.

ARTÍCULO 201.

Las violaciones a lo establecido en el presente Reglamento, a las Resoluciones y disposiciones que de él se originen, serán tipificadas y sancionadas administrativamente por la SAG o bien por la Dirección General de

SENASA en aras de hacer más expedita su tramitación.

ARTÍCULO 202.

Para los efectos del presente Reglamento sobre Registro, uso y control de plaguicidas agrícolas y sustancias afines, las infracciones cometidas a tales disposiciones se tipifican de la siguiente manera:

a. Faltas Leves.

b. Menos Graves.

c. Graves.

ARTÍCULO 203.

Faltas Leves: Son aquellas que constituyen una mínima infracción por la fabricación, formulación, reenvase, importación, transporte, distribución, venta y uso de plaguicidas agrícolas y sustancias afines, que producen

por tanto escaso daño y una mínima consecuencia en el ambiente.

Por efectos del presente artículo, son faltas leves:

- a. Vender plaguicidas para uso agrícola, en lugares no autorizados para ello.
- b. Ejecutar las aplicaciones agrícolas contraviniendo las instrucciones contenidas en la etiqueta y panfleto del producto, o las disposiciones de la SAG, en su caso.
- c. No eliminar derrames y residuos de plaguicidas o hacerlo en contravención con el presente Reglamento.
- d. No colocar rótulos de advertencia que prohíben el paso en predios recién tratados con plaguicidas.
- e. Importar, reembasar, exportar, fabricar, formular, almacenar, transportar, empacar, vender manipular, mezcla y usar productos técnicos formulados y coadyuvantes, si éstos no están debidamente registrados, según lo establecen las leyes y el presente Reglamento.
- f. Carecer los productos de la etiqueta y panfleto, y con la información apropiada, o estar diseñada sin los requisitos establecidos en las normas oficiales aprobada por La Secretaría.
- g. Etiquetar los productos con frases que puedan conducir a confusión al usuario.
- h. Carecer, el personal que interviene en la promoción y venta de plaguicidas de suficiente y probada capacitación en la materia, como de conocer perfectamente la Ley que lo rige.
- i. No contar la persona natural o jurídica, que se dedique a la importación, formulación, venta, reempaque, o reembase de plaguicidas expedidos bajo receta profesional, del registro aprobado por La Secretaría en los términos establecidos en el Artículo 85 de este Reglamento.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

144

- j. Almacenar y transportar plaguicidas que no estén debidamente registrados.
- k. No contar el establecimiento comercial que almacene plaguicidas, con el permiso de funcionamiento expedido por la Secretaría.
- l. No cumplir los trabajadores en la operaciones de almacenamiento y transporte de plaguicidas, con las medidas de seguridad e higiene establecidas por este reglamento y las disposiciones emitidas por otras Secretarías al respecto.
- m. Permitir el almacenamiento, transporte o reenvase de plaguicidas en desacato a lo dispuesto en el Artículo 101, de éste Reglamento.
- n. No cumplir con las prescripciones de la ley en los locales destinados al almacenamiento y comercialización de plaguicidas en cuanto a su etiquetado, agrupación, separación, separación y ventilación.
- o. Permitir que el conductos que transporte plaguicidas, no lleve consigo su "Hoja de Seguridad".

ARTÍCULO 204.

Se tendrán por faltas Menores Graves, aquellas que su comisión implique una reiteración a las disposiciones contenidas en los numerales del artículo 199 de este Reglamento; y aquellas otras que cometida, resultare

como consecuencia un daño de no considerables proporciones en el ambiente.

Para efectos del presente artículo, son faltas menores graves las siguientes:

1. La comisión de una infracción por dos veces consecutivas, a cualquiera de las disposiciones contenidas en los numerales del artículo anterior.
2. No estar inscrito en el Registro que para el efecto lleva la Secretaría como importador, exportador, fabricante, formulador, reempacador, reenvasador y vendedor de producto técnico coadyuvante.
3. Importar, fabricar, formular, transitar, vender o usar un producto cuando ha sido suspendido su registro por la Secretaría; mientras dure la medida.
4. Quien insista en la utilización de un permiso para reempacar, o reenvasar cuando el mismo esté ya vencido.
5. Reempacar o reenvasar un plaguicida de su embase original, sin realizar la labor de una sola vez y en forma total.
6. Permitir que el personal que opera el reenvase o reempaque de plaguicidas, lo haga sin utilizar el equipo mecánico diseñado para ello o sin el equipo de protección personal adecuado, cuyo suministro correrá a cargo de la empresa.
7. Permitir que personas inexpertas y sin la capacitación adecuada manipulen el reenvase o reempaque de plaguicidas.
8. Permitir la propaganda de productos altamente tóxico o de uso restringido, sin contener las restricciones propias del uso de los mismos.
9. Verter las aguas utilizadas en el lavado de derrames de plaguicidas o cualquier otro material usado para recoger derrames directamente en el sistema de alcantarillado o en fuentes de agua, sin seguir las recomendaciones dadas por el fabricante.
10. Almacenar plaguicidas en granjas y fincas, sin que estén aisladas del resto de las instalaciones y sin las condiciones para su preservación y seguridad respectiva.
11. Permitir que personas sin los conocimientos de seguridad e higiene, sean los responsables del manejo de locales destinados al almacenamiento de plaguicidas.
12. Permitir que personas que transporte, almacene y aplique plaguicidas desconozca los distintivos que identifican la toxicidad de los mismos.
13. Permitir que para la actividad de lavado de los equipos de aplicación de plaguicidas, se deje de utilizar el equipo adecuado.-

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

14. Desechar o destruir plaguicidas no utilizables, en contravención con las disposiciones que establecen las

Secretarías de Salud y Recursos Naturales y Ambiente, en conjunto con la Dirección General de SENASA.

15. Abandonar en el campo, patios u otros lugares, residuos o envases que hayan contenido plaguicidas.

16. Permitir la destrucción mediante el quemado de empaques o remanentes que contengan mercurio, plomo,

cadmio o arsénico, sí como perforar envases usados con plaguicidas tipo aerosol. Todo aquello, sin perjuicio de

lo que dispone el Artículo 112, literal q) del Reglamento General de la Ley del Ambiente.

17. Vender plaguicidas que no cumplan con las especificaciones de su registro.

ARTÍCULO 205.

Constituye falta grave para los efectos del presente Reglamento, aquellas que su comisión implique una reiteración de siquiera una vez, a las disposiciones contenidas en los numerales del artículo 200 de este Reglamento;

y aquellas de las que resulte en consecuencia un daño irreparable o de insospechadas proporciones en las persona o en

el ambiente propiamente dicho, que se hagan merecedoras de la aplicación de medidas coercitivas administrativas o de

la sanción penal en los casos tipificados por esta jurisdicción.

Son faltas graves las siguientes:

1. La comisión de una infracción por dos veces, no importando si es consecutiva o no, o cualquiera de las

disposiciones contenidas en los numerales del artículo anterior.

2. Importar, fabricar, formular, transporte, vender o usar un producto plaguicida, que no se encuentre registrado.

3. Fabricar, formular, reempacar y reenvasar sin seguir las estrictas precauciones con el fin de conservar la salud

de las personas, y para resguardar la conservación del ambiente, esto, sin perjuicio de lo que al efecto dispongan

otras dependencias sobre el particular.

4. Reempacar y reenvasar plaguicidas en recipientes o envases no diseñados específicamente para tal fin.

5. No cumplir los locales destinados al reempaque y reenvasado de plaguicidas, con los requisitos físicos,

funcionales e higiénicos señalados en los artículos 60 y 62 de este Reglamento; sin perjuicio de lo que también

establezcan y exijan las Secretarías de Salud, Trabajo y Recursos Naturales y Ambientales.

6. Permitirles a los que se ocupan de las actividades de reempacado o reenvasado de plaguicidas, lleven a sus

hogares el equipo de protección o ropas de trabajo, o que durante el desempeño del mismo, se les permita

comer, beber o fumar.

7. Permitir la participación en las actividades de reempaque o reenvase de plaguicidas, a las personas indicadas

en el artículo 67 de este Reglamento.

8. Vender aquellos productos plaguicidas declarados restringidos o que se clasifiquen extremadamente peligrosos,
sin la correspondiente receta profesional.
9. Vender plaguicidas a menores, y otras personas que por su estado mental o circunstancias análogas, sean
susceptibles de estar expuestos a sufrir daños, o a causarlos a otras personas.
10. Permitir la permanencia, o mantener como trabajador en los locales para el comercio de plaguicidas, a las
personas que de conformidad a este Reglamento y a las disposiciones emitidos por otras secretarías, les está
prohibido.
11. No tomar las precauciones que el caso amerita, en las operaciones de transporte, carga y descarga para evitar
derrames, roturas, abolladuras, fugas, evaporación o descomposición de sustancias tóxicas contenidas.
12. Realizar investigaciones con productos químicos destinados para usos agrícolas, sin estar
autorizado por la
Secretaría.
13. Las personas que autorizadas por la Secretaría a realizar investigaciones con productos químicos, no presenten
los informes correspondientes de los resultados obtenidos de la misma.
14. Importar y desalmacenar plaguicidas en fase experimental, sin contar con el correspondiente
permiso especial
de importación, expedido por la Secretaría.
15. Comercializar plaguicidas con registro experimental; o permitir comercializar, consumir los cultivos o
productos
vegetales obtenidos en fases experimentales.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

146

16. Permitir la aspersión, espolvorear o lavar el equipo de aplicación de plaguicidas en ríos, lagos, corrientes de
agua, estanques, manantiales canales u otras fuentes de agua; sin perjuicio de lo que señala la Ley General del
Ambiente y su Reglamento General.
17. No llevar el registro de existencia de los productos plaguicidas declarados de uso restringido que se
importen,
fabriquen, formulen y reempaquen.
18. Utilizar en la mezcla, manipuleo u aplicación de plaguicidas de uso restringido los servicios de
personas no
autorizadas por la Secretaría, menores de dieciocho años y sin la debida capacitación para el manejo de dichos
productos.
19. Que no observen, todas las personas naturales o jurídicas involucradas en la formulación, reempaque, reenvase,
almacenamiento y venta de plaguicidas enunciadas en el Capítulo XIII de este Reglamento, el cumplimiento

de los reglamentaciones que para tal efecto hayan dictado las Secretarías de Salud y de trabajo y Previsión Social.

20. No seguir las instrucciones del panfleto del fabricante para la destrucción de envases vacíos, remanentes y recolección de derrames de los plaguicidas no utilizables.

21. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capítulo XIX de este Reglamento.

22. Desalmacenar Plaguicidas, sin estar debidamente registrados y sin contar con la autorización de la Secretaría, a través de la Dirección General de SENASA.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 206.

Para los efectos del presente Reglamento Sanción Administrativa, es la Penalización impuesta por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por la infracción o abstención de deberes derivados

de las disposiciones, Resoluciones y Reglamentos emitidas por ésta, en el ámbito de sus atribuciones; sin perjuicio de

las acciones a que devienen obligadas las otras Secretarías en sus respectivos campos.

ARTÍCULO 207.

Cuando las infracciones o abstenciones de los deberes derivados de las disposiciones, Resoluciones y reglamentaciones emitidas por estas Secretarías sean constitutivas de delito, corresponderá a la Jurisdicción ordinaria

su calificación, tipificación, condena o absolución.

ARTÍCULO 208.

Las Sanciones administrativas aplicables por violentar las disposiciones, resoluciones y reglamentaciones emitidas por ésta Secretaría serán las siguientes:

a. Llamado de atención verbal, debiendo constar éste, en acta que se levantará el efecto y firmará el infractor junto con el funcionario actuante.

b. Llamado de atención por escrito, mediante oficio emitido por la autoridad competente, del que el infractor

acusará recibido.

c. Imposición de multa.

d. Decomiso del producto.

e. Cierre, clausura Temporal o definitiva, del local o de las actividades.

f. Suspensión o cancelación de los permisos.

g. En caso de que así proceda, presentar la correspondiente acusación, ya directamente ante los juzgados

competentes, o por medio de denuncia formulada ante el Ministerio Público, debidamente documentada, que

será responsabilidad directa e indelegable del Director de SENASA.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

147

ARTÍCULO 209.

El orden de las sanciones enumeradas en el artículo precedente, no implica que en esa forma las

aplicará la SAG, sino en la forma que se haga merecedor el infractor, de conformidad a la gravedad de la falta calificada por aquélla.

ARTÍCULO 210.

Las sanciones aplicables por las infracciones administrativas, son las siguientes:

1. Las infracciones Leves, serán sancionadas con llamado verbal, el que llevará aparejado una multa de cien lempiras

(100) a cinco mil lempiras (5,000.00).

2. Las infracciones Menos graves, serán sancionadas: El numeral uno 1) del Artículo 204 del presente Reglamento,

con llamado de atención por escrito el que llevará aparejado una multa de cinco mil lempiras (5,000.00) a quince

mil lempiras (15,000.00).

En el caso del numeral 2), multa de cinco mil lempiras (5,000.00) a diez mil lempiras (10,000.00) más clausura

temporal de actividades.

En el caso del numeral 4), multa de cinco mil lempiras (5,000.00) a diez mil lempiras (10,000.00) más la suspensión

temporal de actividades.

Del numeral 3), 5) al 17) del citado artículo 204 de este reglamento, multa de cinco mil lempiras (5,000.00) a diez

mil lempiras (10,000.00); más el decomiso del producto, materiales, o Utensilios, retiro de la publicidad, en los

casos determinados por este Reglamento.

3. Las infracciones graves serán sancionadas: el numeral 1) del artículo 205 de este reglamento, multa de diez mil

lempiras (10,000.00) a veinte mil lempiras (20,000.00), independientemente, de que ya se haya sancionado antes

por haber cometido una infracción de las enumeradas en el numeral dos 2), de este artículo.

En el caso de los numerales 2), 4), 11), 12), 14), 15) y 22) del mismo artículo 205 de este Reglamento, multa de

más de veinte mil lempiras (20,000.00), más el decomiso del producto, materiales o utensilios.

En el caso de los numerales 5) y 10) del artículo 205 referido, cuando se mantengan como trabajadores, multa de

quince mil lempiras (15,000.00), más el cierre temporal del Local.

En el caso de los numerales 6), 13), 17), 19), 20) y 21) del artículo 205 del presente Reglamento, multa de veinte

mil lempiras (20,000.00) a veinticinco mil lempiras (25,000.00).

En el caso de los numerales 7), 9), 18) del artículo 205 de este Reglamento, multa de treinta mil lempiras (30,000.00)

En el caso de los numerales 3) y 16) del artículo 205 de este Reglamento, multa de cincuenta mil lempiras

(50,000.00) más el cierre definitivo del Local y la cancelación definitiva del permiso.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

148

ARTÍCULO 211.

En faltas graves y cuando mediaren circunstancias como intoxicaciones, pérdida de vidas humanas o de ganado; se podrá aplicar hasta 500,000.00 QUINIENTOS MIL LEMPIRAS en concepto de MULTAS, según el

ARTÍCULO 39 literal a) de la LEY FITOZOOSANITARIA vigente.

En el caso de que la infracción traiga aparejada delito, ya sea contra el medio ambiente como la preceptúa del Título VA

del Decreto Legislativo número 191-96, que reforma el Código Penal vigente, o ya sea contra las personas, se deberá

remitir Ipso Facto, al literal g) del artículo 208 del presente Reglamento y proceder conforme.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 212.

Conocida una infracción en los términos establecidos en el artículo 195 del presente Reglamento, ningún funcionario, empleado o autoridad de la SAG, podrá rechazar de plano la denuncia presentada, abstenerse a

entorpecer el seguimiento del trámite que de oficio haya iniciado la Secretaría, so pena de incurrir en las responsabilidades

administrativas y penales que de su actuación se derive.

ARTÍCULO 213.

Iniciado el trámite de investigación de un infracción, en el auto en que se ordena la misma, se mandará a citar a la parte supuestamente infractora, para que comparezca ante la Secretaría pronunciándose sobre los cargos que

se le imputen, para lo cual, en la diligencia de citación se le hará acompañar de una copia del escrito en el que se le

señalen las infracciones en que ocurrió.

La citación se hará al supuesto infractor por medio de cédula que se le entregará personalmente, en su establecimiento,

si se hallare en él, y no hallándose, la entrega se hará a cualesquiera de sus familiares o dependientes que se encuentren

en el local, si fuere persona jurídica; si fuere persona natural, personalmente, o a cualesquiera de sus familiares en su

casa de habitación.

ARTÍCULO 214.

Citado que sea el infractor, deberá comparecer personalmente ante la Secretaría dentro de los cinco días a partir del día siguiente de su notificación a audiencia ante esa, a desvanecer los cargos que se le imputan y a los

que se podrá oponer oralmente en exposición razonada y fundamentada, acto seguido que les sean leídos.

ARTÍCULO 215.

O bien, el infractor podrá impugnar por escrito y mediante Apoderado, el acta o el escrito en que se le imputan los cargos, dentro de los diez días a partir del siguiente día de habersele notificado el acta o el escrito de denuncia.

ARTÍCULO 216.

Cuando habiendo sido citado en debida forma el infractor y este no compareciera personalmente a la

audiencia dentro de los cinco días; o mediante Apoderado dentro de los diez días siguientes, la SAG asumirá que en efecto, las infracciones han sido cometidas por el denunciado, en este caso, quince días después de precluido el derecho de comparecer, dictará Resolución imponiendo la sanción que corresponda conforme a lo estipulado en el presente Reglamento.

REGLAMENTOS

LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS

149

ARTÍCULO 217.

Habiendo comparecido, de lo que resulte de las declaraciones rendidas en la audiencia, o cuando las partes así lo pidan en sus escritos, la SAG abrirá las diligencias o prueba en los términos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 218.

Allegadas que sean las pruebas y cerrado que sea dicho período, SAG deberá dictar Resolución dentro de los quince días siguientes, a partir de la última notificación que se le haga a las partes, ya personalmente o por medio de la Tabla de Avisos del Despacho.

ARTÍCULO 219.

De los autos y Resoluciones que emita la SAG, las partes podrán hacer uso de los Recursos que la Ley de Procedimientos Administrativos establece. Todo lo no previsto en cuanto al procedimiento de las sanciones y su tramitación, se regirá por las disposiciones establecidas en esta última.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO

DE LAS DISPOSICIONES

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 220.

El SENASA establecerá como contraprestación a los servicios suministrados por las Sub Direcciones Técnicas, tasas específicas cuyo valor será determinado con base en el costo real de los mismos pudiendo en casos particulares debidamente justificados, establecer mecanismos que sobre esta materia se establezcan.